

TESTAKTE

Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement
nach § 1 StaRUG

Vier Fallvarianten im Vergleich

VAR.	MANDANT	RECHTSFORM	KRISENKERN
A	VEYRA AI Foundation gGmbH	gGmbH (gemeinn.)	Spendenausfall + GPU-Burn + Förder-Delay
B	Herrenbluse & Zwirn Hartmannschmidt AG	AG (Open Market)	Anleihe-Refinanzierung EUR 65 Mio. + Covenant
C	Nordfels Power Cells SE	SE (börsennotiert)	Umsatzeinbruch + EUR 550 Mio. Finanzschulden
D	Salaltbar UG (haftungsbeschränkt)	UG (haftungsb.)	11-Tage-Cash + Mietexplosion + § 15a InsO

Aktenkonvolut-Datum:	22. Mai 2026
Herausgeber/Federführung:	RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen
Kanzlei:	Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB, Hamburg
Anlass:	Vorbereitung Impulsvortrag — Restructuring Lounge Hamburg
Veranstaltung:	WAYES Hamburg, 28. Mai 2026, 18:30 Uhr
Status:	VERTRAULICH — Interne Verwendung / Ausbildungszwecke
Klassifikation:	Fiktive Testmaterialien — kein realer Mandatsbezug

— — —
| _ \ \ \ / /
| |_) | \ \ ^ / /
| _ < \ v v /
|_| \ \ _/ _/

REHER WENNSTEDT RESTRUKTURIERUNG
Partnerschaft mbB
Hohe Bleichen 14 | 20354 Hamburg
Tel.: +49 40 4800 920-0 | Fax: +49 40 4800 920-99
info@reher-wennstedt.de | www.reher-wennstedt.de

Vorbemerkung des Herausgebers

Das vorliegende Aktenkonvolut dient der Vorbereitung auf den Impulsvortrag "Krisenfrüherkennung und § 1 StaRUG — Pflicht, nicht Kür" bei der Restructuring Lounge Hamburg (WAYES, 28. Mai 2026). Es enthält vier fiktive Fallvarianten, die unterschiedliche Unternehmensgrößen, Rechtsformen und Krisenkonstellationen abbilden. Alle Personen, Unternehmen und Aktenzeichen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Unternehmen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.

I. Kernaussagen dieser Testakte

1. § 1 StaRUG ist Geschäftsführerpflicht — keine bloße Option.

Seit Inkrafttreten des StaRUG am 1. Januar 2021 trifft jeden Geschäftsleiter einer haftungsbeschränkten juristischen Person die gesetzliche Pflicht, kontinuierlich bestandsgefährdende Entwicklungen zu beobachten, zu erfassen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies gilt nicht nur für die GmbH (§ 43 Abs. 1 GmbHG) und die AG (§ 93 AktG), sondern gleichermaßen für die UG (haftungsbeschränkt), die SE und die gGmbH. Eine aktive Entscheidung "kein StaRUG-Verfahren" befreit den Geschäftsführer nicht von der Früherkennungspflicht nach § 1 StaRUG.

2. Der 24-Monats-Horizont ist der neue Planungsstandard.

Die Rechtspraxis hat sich seit 2022 darauf eingespielt, dass eine ordnungsgemäße Liquiditätsplanung im Sinne des § 1 StaRUG einen rollierenden 24-Monats-Horizont umfassen muss. Der IDW S 11 (Fortbestehensprognose) nennt einen 12-Monats-Horizont für die Prognose der Zahlungsfähigkeit; darüber hinaus verlangt die StaRUG-Praxis den erweiterten 24-Monats-Blick auf drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO). Ein 13-Wochen-Rollplan ersetzt die 24-Monats-Planung nicht — er ist komplementär, nicht substituierend. Variante A zeigt exemplarisch, wie eine gGmbH trotz hoher technischer Reputation durch fehlende kaufmännische Planung in die Krise schlittert.

3. § 102 StaRUG zwingt rechts- und steuerberatende Berufe zur aktiven Warnung.

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Kenntnis von bestandsgefährdenden Tatsachen erlangen, haben den Mandanten nach § 102 StaRUG hierauf unverzüglich hinzuweisen. Die Warnpflicht gilt unabhängig davon, ob das eigentliche Mandatsverhältnis Restrukturierungsberatung umfasst. Insbesondere bei der Jahresabschlusserstellung, der Steuererklärungserstellung und der laufenden Finanzbuchhaltungsbegleitung entstehen regelmäßig Kenntnisse, die § 102 StaRUG auslösen. Das Unterlassen des Hinweises begründet Haftungsrisiken des Beraters.

4. Wer das Heft des Handelns verliert, verliert auch die StaRUG-Werkzeuge.

Das StaRUG bietet ein einzigartiges Arsenal: Stabilisierungsanordnung (§§ 49–59 StaRUG), Moratorium, Cross-Class-Cram-Down (§ 26 StaRUG), gerichtliche Planbestätigung. Alle diese Werkzeuge setzen voraus, dass der Schuldner noch handlungsfähig ist und die Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO noch nicht eingetreten ist. Wer zu lange wartet, muss in das Insolvenzplanverfahren oder das Regelverfahren wechseln — mit erheblichem Kontroll- und Reputationsverlust. Variante D (Salaltbar UG) zeigt diesen Grenzfall exemplarisch.

II. Aufbau des Konvoluts

Abschnitt	Inhalt	Seiten ca.
Konvolut-Deckel	Aktendeckblatt + Variantenübersicht	1
Vorbemerkung	Lehrziele und Aufbaustruktur (dieser Abschnitt)	3
Vergleichstabelle	Alle vier Varianten auf einen Blick (Querformat)	2

Variante A	VEYRA AI Foundation gGmbH — Open-Source-KI, Frankfurt	22–26
Variante B	Herrenbluse & Zwirn Hartmannschmidt AG — Bamberg	22–26
Variante C	Nordfels Power Cells SE — Ellwangen	22–26
Variante D	Salaltbar UG (haftungsb.) — Berlin-Neukölln	18–22
Vorlagen-Annex	Standardmuster für alle Varianten (§ 102, Liquiplan, etc.)	15
Foliensatz-Anhang	Impulsvortrag Restructuring Lounge 28.05.2026	8
Stundenaufstellung	Kosten-Beispiel Reher Wennstedt	2

III. Hinweise zur Verwendung

Diese Akte ist ausschließlich für Ausbildungs-, Schulungs- und Demonstrationszwecke bestimmt. Sie enthält keine realen Mandantendaten. Alle Fallkonstruktionen sind frei erfunden. Die verwendeten Aktenzeichen entsprechen dem formalen Format echter Amtsgerichtsregister (AG ... RES .../..., AG ... IN .../...), sind jedoch ausschließlich für diese Testakte vergeben und entfalten keine Rechtswirkung.

Die Akte darf nicht an Mandanten weitergegeben oder in echten Verfahren verwendet werden. Bei der Verwendung in Schulungsveranstaltungen ist der fiktive Charakter der Materialien stets deutlich zu machen.

Hamburg, 22. Mai 2026

RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen
Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB, Hamburg

Vergleichstabelle der vier Fallvarianten

Alle vier Varianten auf einen Blick — erstellt 22. Mai 2026

1. Stammdaten und Unternehmensmerkmale

Kriterium	VARIANTE A VEYRA AI Foundation	VARIANTE B Hartmannschmidt AG	VARIANTE C Nordfels Power Cells SE	VARIANTE D Salaltbar UG
Rechtsform	gGmbH (gemeinn.)	AG (Open Market)	SE (börsennotiert)	UG (haftungsb.)
Sitz	Frankfurt am Main	Bamberg	Ellwangen (Jagst)	Berlin-Neukölln
Mitarbeiter	ca. 32 VZÄ	720 MA	ca. 1.850 MA	14 MA inkl. GF
Umsatz p.a.	ca. EUR 4,2 Mio. (Zuwendungen+Förder.)	ca. EUR 182 Mio.	ca. EUR 340 Mio.	ca. EUR 680.000
Stammkapital	EUR 25.000	EUR 6,5 Mio. (Grundkap.)	EUR 12 Mio. (Grundkap.)	EUR 1 (UG-Mindest)
Finanzschulden	Keine Bankschulden; Cloud-Verbindl. ca. EUR 1,4 Mio./Jahr	Anleihe EUR 65 Mio. + Konsortialk. EUR 28 Mio.	Anleihe EUR 250 Mio. + Konsortialk. EUR 300 Mio.	Lieferantenschulden ca. EUR 42.000; Mietrückstand ca. EUR 18.000
Eigentümerstruktur	Gemeinnützig; kein Gewinnaussch.; Spenderbasis	Hartmannschmidt Holding KG: 55%; Streubesitz: 45%	Vossbergen Family Office: 41%; Streubesitz: 38%; Westshore: 11%; Saalfeld: 10%	Alleingesellschafter: T.-Y. Çelebi-Drebenstedt

2. Krisenparameter und StaRUG-Instrumente

Kriterium	VARIANTE A	VARIANTE B	VARIANTE C	VARIANTE D
Krisenstadium	Drohende ZU (§ 18 InsO) ab Monat 17	Drohende ZU + Covenant- Bruch	Drohende ZU + überschuldungs- nah	Grenze ZU § 17 InsO; Drohende § 15a InsO-Pfl.
Krisenursache	Spendeneinbruch + EU-Förder- Delay 9 Monate + GPU-Kosten	Strukturelle Margenerosion (China-Import) + Anleihe-Fälligkeit	Großkunden- wechsel + Kapaziäts- überhang	Energiekosten- explosion + Mietsteigerung + Lieferantensch.
Aktenzeichen	AG Frankfurt 810 RES 14/26	AG Bamberg 53 RES 7/26	AG Stuttgart 14 RES 22/26	AG Charlottenburg 36 IN 412/26
StaRUG-Tool	Restruktur.- plan + Stundung + § 102-Warn- schreiben	Cross-Class- Cram-Down § 26 StaRUG + Anleihe-Restr.	Stabilisierungs- anordnung §§ 49-59 + Cram-Down + KE/KH	Nur § 102 Warnschreiben; kein StaRUG- Plan (zu klein)
Berater	RA Dr. Reher- Bornholmsen (Reher Wennstedt)	Dr. Reher- Bornholmsen + Dr. Vellmer-Lutz	Reher Wennstedt + Brentwood Hartfeld mbB	RAin Wandel- moser; Verweis an Reher Wennstedt
IDW-Standard	(kein Gutachten gefordert; Intern-Check)	IDW S 11 + IDW S 6 (Kurzfassung)	IDW S 11 + Schlechter- stellungs-Gutachten	(kein IDW- Gutachten; Klein-Fall)

Besonderheit	Gemeinnützige gGmbH; open-source- KI-Forschung	Börsennotierte AG; HV-Vor- bereitung; Familien-Anker	Aktivist-HF Westshore; RB-Bestellung; Aufsichtsrat	EUR 1 Stamm- kap.; 14 MA; panik-E-Mail Mandant
---------------------	---	---	---	---

VARIANTE A

VEYRA AI Foundation gGmbH

KI-Forschungs-gGmbH | Frankfurt am Main

Aktenzeichen: AG Frankfurt 810 RES 14/26

A.1 Gesellschaftsprofil — VEYRA AI Foundation gGmbH

FAX-KOPIE | Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB
Datum: 04. Mai 2026 | An: Akte Az. AG Frankfurt 810 RES 14/26
Mandant: VEYRA AI Foundation gGmbH, Frankfurt am Main
Betreff: Ersterfassung Gesellschaftsprofil (INTERN)

Firma:	VEYRA AI Foundation gGmbH
Sitz:	Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt am Main
Handelsregister:	HRB 118 847 — Amtsgericht Frankfurt am Main
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gemeinnützig, § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG)
Gründungsjahr:	2018
Stammkapital:	EUR 25.000,00 (voll eingezahlt)
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gemeinnützigkeitszweck:	Förderung von Wissenschaft und Forschung, speziell Open-Source-KI
Steuer-IdNr.:	045/227/41822 (FA Frankfurt am Main III)
Geschäftsführerin:	Dr. Mira Hellinghaus-Karpov (alleinvertretungsberechtigt)
Aufsichtsrat:	5 Personen (Satzungspflicht ab 500 Spendersumme EUR 1 Mio. p.a.)
Mitarbeiter:	ca. 32 VZÄ (davon 24 Forschende, 8 Admin/Infra)
Jahreseinnahmen 2025:	EUR 4.240.000 (Spenden EUR 2,8 Mio. + EU-Förderung EUR 1,1 Mio. + Sonstiges EUR 340.000)
Hauptkreditoren:	Nordlicht Cloud GmbH (GPU-Infrastruktur), EUR 118.000/Monat

Aufsichtsrat (Stand: 01.01.2026):

Nr.	Name	Funktion	Hintergrund
1	Prof. Dr. Heinrich Osterwald-Bonn	Vorsitzender	KI-Forscher, TU Darmstadt
2	Dr. Susanne Larrousse-Fiedler	Stellv. Vorsitzende	Informatikerin, DFKI Saarbrücken
3	Dipl.-Math. Rolf Söhnchen	Mitglied	Mathematician, ex-DeepMind (fiktiv)
4	RA Petra Wemding-Schröder	Mitglied	Rechtsanwältin, Vereinsrecht
5	N.N.	Mitglied	(Nachbesetzung offen seit Feb. 2026)

A.2 Protokoll Krisenklausur des Aufsichtsrats — 7. April 2026

— — —
| _ \ \ \ / /
| |_) | \ \ ^ / /
| _ < \ v v /
|_| \ \ _/ _/

REHER WENNSTEDT RESTRUKTURIERUNG
Partnerschaft mbB
Hohe Bleichen 14 | 20354 Hamburg
Tel.: +49 40 4800 920-0 | Fax: +49 40 4800 920-99
info@reher-wennstedt.de | www.reher-wennstedt.de

VEYRA AI Foundation gGmbH — Aufsichtsrats-Sonderklausur

Datum: 7. April 2026, 09:30–17:00 Uhr | Ort: Eschersheimer Landstraße 42, Frankfurt/M.
Anwesend: Osterwald-Bonn (Vors.), Larrousse-Fiedler, Söhnchen, Wemding-Schröder; ferner: Dr. Hellinghaus-Karpov (GF), Dr. Reher-Bornholmsen (Kanzlei, als Gast)

TOP	Gegenstand
1	Bericht GF: Liquiditätslage Q1 2026 und Prognose
2	Spende-einbruch Januar–März 2026: Ursachenanalyse
3	EU-Förderprojekt „OPENSENS“: Verzögerung der Auszahlung
4	Nordlicht Cloud GmbH: Vertragsanpassung und Stundungsverhandlung
5	Früherkennungspflicht § 1 StaRUG: Rechtliche Einordnung durch RA Dr. Reher-Bornholmsen
6	Beschlüsse und nächste Schritte

Zu TOP 1 — Bericht GF Liquiditätslage:

Frau Dr. Hellinghaus-Karpov erläutert, dass der Kassenbestand der Gesellschaft per 31. März 2026 EUR 830.000 betrug (Vorjahr 31.03.2025: EUR 2,1 Mio.). Die monatliche Liquiditätsrate sei negativ: Im Durchschnitt Q1 2026 Abfluss von EUR 210.000 netto. Bei gleichbleibendem Verlauf wäre die Zahlungs-fähigkeit ca. Monat 17 (August 2027) erschöpft. Ohne Gegenmaßnahmen drohe drohende Zahlungsunfähigkeit i.S.v. § 18 InsO ab Monat 14 (Mai 2027).

Zu TOP 2 — Spende-einbruch:

Der Rückgang der Spende-einnahmen betrug Q1 2026 gegenüber Q1 2025 EUR –640.000 (-34%). Ursachen: (a) Medienbericht über KI-Governance-Kontroverse in der Community (Dezember 2025); (b) Wegfall des Großspenders "SilverFox Ventures" (EUR 350.000/Jahr — Ausstieg erklärt ohne Begründung, Januar 2026); (c) allgemeine Spendenrezession im Non-Profit-Sektor. Larrousse-Fiedler kritisiert, dass kein Frühwarnsystem für Spendenentwicklung existiert.

Zu TOP 3 — EU-Förderprojekt OPENSENS:

Das Förderprojekt "OPENSENS" (EU Horizon Europe, Fördersumme EUR 1.100.000) hat seine Auszahlungsplanung um ca. 9 Monate verschoben. Ursprünglich war Tranche 1 (EUR 550.000) für Q2 2026 geplant; die EU-Verwaltungsbehörde hat mitgeteilt, der Bewilligungsbescheid könne frühestens Q4 2026/Q1 2027 erwartet werden. Söhnchen fragt, ob ein Vorfinanzierungs-Darlehen möglich sei; GF

verneint (keine Sicherheiten vorhanden).

Zu TOP 5 — § 1 StaRUG (Einführung Dr. Reher-Bornholmsen):

RA Dr. Reher-Bornholmsen erläutert, dass § 1 StaRUG die Geschäftsführerin verpflichtet, ein "geeignetes Überwachungssystem" für bestandsgefährdende Entwicklungen zu implementieren. Diese Pflicht gilt ausdrücklich auch für gemeinnützige GmbHs. Der 24-Monats-Liquiditätshorizont sei der aktuelle Praxisstandard. Er empfiehlt, unverzüglich einen formalen Restrukturierungs-antrag nach § 31 StaRUG beim AG Frankfurt zu stellen, um den Verhandlungs-rahmen zu sichern und ggf. eine Stabilisierungsanordnung beantragen zu können.

Beschlüsse:

Nr.	Beschluss	Stimmverhältnis
A/2026/01	Beauftragung Reher Wennstedt PartmbB mit StaRUG-Begleitung	Einstimmig
A/2026/02	Anzeige Restrukturierungssache gem. § 31 StaRUG beim AG Frankfurt	Einstimmig
A/2026/03	Sofortige Aufnahme Stundungsverhandlung mit Nordlicht Cloud GmbH	Einstimmig
A/2026/04	GF erstellt 24-Monats-Liquiditätsplan bis 30. April 2026	Einstimmig
A/2026/05	Überarbeitung Spendenstrategie bis 31. Mai 2026	Einstimmig

Unterzeichnet: Prof. Dr. Osterwald-Bonn (Vors. AR), Dr. Hellinghaus-Karpov (GF)

A.3 24-Monats-Liquiditätsplan — VEYRA AI Foundation gGmbH

Stand: 30. April 2026 | Erstellerin: Dr. Mira Hellinghaus-Karpov

Teil 1: Kurzfristplan Wochen W1–W13 (Mai–Juli 2026)

Woche	KW	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Endbestand	Ampel
W1	KW 19	830.000	48.000	320.000	-272.000	558.000	GELB
W2	KW 20	558.000	22.000	185.000	-163.000	395.000	GELB
W3	KW 21	395.000	95.000	185.000	-90.000	305.000	ROT
W4	KW 22	305.000	18.000	195.000	-177.000	128.000	ROT
W5	KW 23	128.000	210.000	180.000	+30.000	158.000	GELB
W6	KW 24	158.000	15.000	185.000	-170.000	-12.000	ROT!
W7	KW 25	-12.000	380.000	180.000	+200.000	188.000	GELB
W8	KW 26	188.000	12.000	190.000	-178.000	10.000	ROT!
W9	KW 27	10.000	15.000	185.000	-170.000	-160.000	ROT!!
W10	KW 28	-160.000	420.000	180.000	+240.000	80.000	ROT
W11	KW 29	80.000	12.000	185.000	-173.000	-93.000	ROT!!
W12	KW 30	-93.000	15.000	185.000	-170.000	-263.000	ROT!!
W13	KW 31	-263.000	280.000	180.000	+100.000	-163.000	ROT!!

Alle Angaben in EUR. Spendeneingänge unregelmäßig, daher hohe Volatilität.

Teil 2: Monatliche Übersicht M4–M24 (August 2026 – April 2028)

Monat	Datum	Anfangsfb.	Spenden	EU-Förder.	Sonstige	Personal	GPU/Cloud	Sonstige Ausg.	Netto	Endbestand
M4	Aug 26	-163.000	220.000	0	28.000	180.000	118.000	45.000	-95.000	-258.000
M5	Sep 26	-258.000	250.000	0	28.000	180.000	118.000	45.000	-65.000	-323.000
M6	Okt 26	-323.000	280.000	550.000	28.000	180.000	118.000	45.000	+515.000	192.000
M7	Nov 26	192.000	210.000	0	28.000	180.000	118.000	45.000	-105.000	87.000
M8	Dez 26	87.000	320.000	0	28.000	180.000	118.000	45.000	+5.000	92.000
M9	Jan 27	92.000	180.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-138.000	-46.000
M10	Feb 27	-46.000	190.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-128.000	-174.000
M11	Mrz 27	-174.000	200.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-118.000	-292.000
M12	Apr 27	-292.000	210.000	550.000	25.000	180.000	118.000	45.000	+442.000	150.000
M13	Mai 27	150.000	185.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-133.000	17.000
M14	Jun 27	17.000	170.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-148.000	-131.000
M15	Jul 27	-131.000	160.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-158.000	-289.000
M16	Aug 27	-289.000	155.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-163.000	-452.000
M17	Sep 27	-452.000	150.000	0	25.000	180.000	118.000	45.000	-168.000	-620.000
M18	Okt 27	-620.000	160.000	550.000	25.000	180.000	118.000	45.000	+392.000	-228.000
M19	Nov 27	-228.000	170.000	0	25.000	180.000	100.000	40.000	-125.000	-353.000

M20	Dez 27	-353.000	280.000	0	25.000	180.000	100.000	40.000	-15.000	-368.000
M21	Jan 28	-368.000	160.000	0	22.000	160.000	80.000	35.000	-93.000	-461.000
M22	Feb 28	-461.000	160.000	0	22.000	160.000	80.000	35.000	-93.000	-554.000
M23	Mrz 28	-554.000	160.000	0	22.000	160.000	80.000	35.000	-93.000	-647.000
M24	Apr 28	-647.000	160.000	550.000	22.000	160.000	80.000	35.000	+457.000	-190.000

Annahmen: Spendeneinbruch Szenario BASE (-20% ggü. 2025); EU-Förderung OPENSENS Tranche 1 (EUR 550.000) in M6/Okt 2026, Tranche 2 in M12/Apr 2027, Tranche 3 in M18/Okt 2027, Tranche 4 in M24/Apr 2028. GPU-Stundung ab M19: Nordlicht Cloud GmbH akzeptiert 15% Reduktion.

A.4 Stress-Szenarien

Szenario I: Spendeneinbruch 40%

In diesem Szenario werden die Spendeneinnahmen gegenüber 2025 um 40% (statt 20% im Basis-Szenario) reduziert. Die Einnahmen sinken von EUR 2.800.000 (2025) auf EUR 1.680.000 p.a. (2026).

Parameter	Basis-Szenario	Stress-Szenario I (Spenden -40%)
Spenden p.a. (2026)	EUR 2.240.000 (-20%)	EUR 1.680.000 (-40%)
Spenden p.a. (2027)	EUR 2.100.000	EUR 1.540.000
Monat Drohende ZU (§ 18 InsO)	M14 (Jun 2027)	M8 (Dez 2026)
Liquiditätsminimum	-EUR 647.000 (M24)	-EUR 1.120.000 (M15)
Kumulierter Fehlbetrag M1-M24	-EUR 420.000	-EUR 890.000
Handlungsbedarf	Erheblich	KRITISCH — sofortiger Notfallplan

Szenario II: Förder-Delay 12 Monate (OPENSENS)

In diesem Szenario verschiebt sich die EU-Fördermittel-Auszahlung OPENSENS um weitere 12 Monate (kumuliert 21 Monate Verzögerung gegenüber ursprünglichem Plan).

Parameter	Basis-Szenario	Stress-Szenario II (Delay +12M)
OPENSENS Tranche 1 (EUR 550.000)	Okt 2026 (M6)	Okt 2027 (M18)
OPENSENS Tranche 2 (EUR 550.000)	Apr 2027 (M12)	Apr 2028 (M24)
Monat Drohende ZU (§ 18 InsO)	M14 (Jun 2027)	M4 (Aug 2026)
Sofortiger Liquiditätsbedarf	Ca. EUR 200.000	Ca. EUR 800.000
Lösung	Stundung + Spendenoffensive	Überbrückungskredit / Notverkauf Assets / Liquidation

Fazit: Beide Stress-Szenarien zeigen, dass die finanzielle Stabilität der VEYRA AI Foundation gGmbH extrem sensitiv auf externe Faktoren reagiert. Ein robustes Frühwarnsystem nach § 1 StaRUG ist unverzüglich zu implementieren.

A.5 Warnschreiben nach § 102 StaRUG

— — —
| _ \ \ \ / /
| |_) | \ \ ^ / /
| _ < \ v v /
|_| \ \ \ _/_ /

REHER WENNSTEDT RESTRUKTURIERUNG
Partnerschaft mbB
Hohe Bleichen 14 | 20354 Hamburg
Tel.: +49 40 4800 920-0 | Fax: +49 40 4800 920-99
info@reher-wennstedt.de | www.reher-wennstedt.de

EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN / VERTRAULICH

An: Frau Dr. Mira Hellinghaus-Karpov
Geschäftsführerin der VEYRA AI Foundation gGmbH
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

Datum: Hamburg, 8. Mai 2026

Unser Zeichen:RB/DP-2026-VEYRA-RES

Betreff: Früherkennungshinweis nach § 102 StaRUG — VERTRAULICH

Sehr geehrte Frau Dr. Hellinghaus-Karpov,

wir beziehen uns auf das Aktenzeichen AG Frankfurt 810 RES 14/26 sowie auf unsere bisherige Beratung und das Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 7. April 2026. Im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir Kenntnis von Tatsachen erlangt, die nach unserer Einschätzung eine bestandsgefährdende Entwicklung der VEYRA AI Foundation gGmbH im Sinne des § 1 StaRUG begründen.

I. Rechtliche Grundlage und Hinweispflicht

§ 102 des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) verpflichtet Berater und Beraterinnen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit von bestandsgefährdenden Entwicklungen Kenntnis erlangen, den Mandanten unverzüglich hierauf hinzuweisen. Diese Hinweispflicht gilt gegenüber der Geschäftsleitung unabhängig davon, ob das eigentliche Mandatsverhältnis Restrukturierungsberatung umfasst.

II. Festgestellte bestandsgefährdende Entwicklungen

Auf Grundlage der uns vorliegenden Unterlagen (Kontoauszüge, BWA, 13-Wochen-Plan) stellen wir folgende Risikofaktoren fest:

Nr.	Risikofaktor	Bewertung
1	Spendeintrubch Q1 2026: -34% ggü. Vorjahr	KRITISCH
2	Verzögerung EU-Förderung OPENSENS: ca. 9 Monate	KRITISCH
3	Monatlicher Netto-Liquiditätsabfluss EUR -210.000	KRITISCH
4	Kassenbestand 31.03.2026: EUR 830.000 (reicht ca. 4 Monate ohne Gegenmassnahmen)	KRITISCH
5	Drohende Zahlungsunfähigkeit § 18 InsO: prognostiziert ab M14 (Jun 2027)	ERHEBLICH

6	Keine formale Liquiditätsplanung mit 24-Monats-Horizont vorhanden	ERHEBLICH
7	Kein institutionalisiertes Krisenfrühwarnsystem nach § 1 StaRUG	ERHEBLICH

III. Empfohlene Sofortmaßnahmen

Wir empfehlen Ihnen dringend folgende Schritte:

1. Unverzügliche Erstellung eines 24-Monats-Liquiditätsplans (bis spätestens 30. April 2026 — Beschluss AR vom 7. April 2026 wird erneut eingefordert).
2. Sofortige Aufnahme von Stundungsverhandlungen mit der Nordlicht Cloud GmbH (monatliche GPU-Kosten EUR 118.000 sind der größte variable Posten).
3. Implementierung eines formalen Krisenfrühwarnsystems mit monatlichem Reporting an den Aufsichtsrat.
4. Kontaktaufnahme mit EU-Förderverwalter bezüglich Vorfinanzierungsmöglichkeiten oder Abschlagszahlungen OPENSENS.
5. Prüfung personalwirtschaftlicher Maßnahmen (Kurzarbeit, befristete Nicht-Verlängerung von Verträgen).

IV. Hinweis auf Haftungsrisiken

Wir weisen darauf hin, dass ein Unterlassen der Krisenfrüherkennung und ein verspäteter Insolvenzantrag nach § 15a InsO zu einer persönlichen Haftung der Geschäftsführerin nach § 15b InsO führen kann. Die GmbH-rechtliche Haftung nach § 43 Abs. 2 GmbHG bleibt daneben bestehen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen
Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB

EMPFANGSBESTÄTIGUNG (bitte unterschrieben zurücksenden)

Ich, Dr. Mira Hellinghaus-Karpov, Geschäftsführerin der VEYRA AI Foundation gGmbH, bestätige den Empfang des Warnschreibens nach § 102 StaRUG vom 8. Mai 2026 und nehme zur Kenntnis, dass die dargelegten Risikofaktoren einer sofortigen Prüfung und Handlung bedürfen.

Frankfurt, den _____

Dr. Mira Hellinghaus-Karpov

A.6 Restrukturierungsplan-Entwurf (Zusammenfassung)

Im Folgenden ist der Entwurf des Restrukturierungsplans nach §§ 2 ff. StaRUG für die VEYRA AI Foundation gGmbH dargestellt (Kurzfassung für Aktenüberblick).

Darstellender Teil

Die VEYRA AI Foundation gGmbH ist eine 2018 gegründete gemeinnützige GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie betreibt und fördert Open-Source-KI-Forschung und ist technisch in der europäischen KI-Community anerkannt. Aufgrund des Spendenrückgangs (Q1 2026: -34% ggü. Vorjahr) und der Verzögerung des EU-Förderprojekts OPENSENS ist die Gesellschaft ohne Gegenmaßnahmen ab ca. M14 (Juni 2027) drohend zahlungsunfähig i.S.v. § 18 InsO.

Gestaltender Teil — Maßnahmen:

Nr.	Maßnahme	Gläubiger/Vertragspartner	Laufzeit	Einsparung EUR p.a.
Optimierung GPU-Kosten	(50% Stundung, Nachzahlung ab M18)	Nordlicht Cloud GmbH	18 Monate	708.000
Personalreduzierung	4 befristete Stellen nicht verlängern	Arbeitnehmer (läuft aus)	Ab Okt 26	280.000
Wohn-Anpassung	Zweckentbindung EUR 400.000 Rücklagen	Finanzamt Frankfurt III	Einmalig	400.000
Finanzierung OPENSENS	AN: Antrag auf Vorfinanzierung EUR 200.000	EU-Verwaltungsbehörde	Einmalig	200.000
Großspender-Kampagne	(Ziel: EUR 500.000 bis Dez 2026)	Potenzielle Spender	H2 2026	500.000

Gesamteinsparung und Liquiditätszuführung (M1-M18): **EUR 2.088.000**. Bei Durchführung aller Maßnahmen ist die Zahlungsfähigkeit nach aktueller Planung bis M24 (April 2028) sichergestellt.

Handschriftliche Notiz — Dr. Mira Hellinghaus-Karpov (Original, eingescannt):

Brauche STAB-Anordnung VOR Q3-Foerderbescheid!! Warum?? — EU zahlt erst wenn StaRUG-Plan bestaetigt?? Fragen Dr. Reher-Bornholmsen: Kann § 49 StaRUG-Antrag parallel zum Foerderantrag laufen? DRINGEND: Nordlicht Cloud droht mit Kuendigung wenn wir bis 15. Mai nicht zahlen!! EUR 354.000 offen! Tjark anrufen HEUTE!!

A.7 Anzeige der Restrukturierungssache — AG Frankfurt

AN DAS AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN

Insolvenz- und Restrukturierungsgericht
Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main

ANZEIGE DER RESTRUKTURIERUNGSSACHE

gemäß § 31 Abs. 1 StaRUG

Die unterzeichnende Geschäftsführerin zeigt hiermit gemäß § 31 Abs. 1 des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) die Inanspruchnahme des Restrukturierungsrahmens an.

Schuldnerin:	VEYRA AI Foundation gGmbH, Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt am Main
Aktenzeichen HRB:	HRB 118 847 — Amtsgericht Frankfurt am Main
Gesetzliche Vertreterin:	Dr. Mira Hellinghaus-Karpov (GF, alleinvertretungsberechtigt)
Verfahrensbevollmächtigte:	RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen, Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB, Hohe Bleichen 14, 20355 Hamburg
Anzeigezweck:	Inanspruchnahme des Restrukturierungsrahmens gemäß §§ 2 ff. StaRUG; beabsichtigte Instrumente: Restrukturierungsplan, Vermögensverzeichnis
Vom Restrukturierungsplan erfasste Forderungen	Vom Restrukturierungsplan erfasste Forderungen gegenüber Nordlicht Cloud GmbH (EUR 354.000); Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Gläubigern

Anlagen: (1) Gesellschafterprofil; (2) 24-Monats-Liquiditätsplan (Stand 30.04.2026); (3) Restrukturierungsplan-Entwurf (Kurz); (4) Vollmacht RA Dr. Reher-Bornholmsen; (5) Handelsregisterauszug HRB 118 847.

Frankfurt am Main, 12. Mai 2026

Dr. Mira Hellinghaus-Karpov
Geschäftsführerin VEYRA AI Foundation gGmbH

A.6 Restrukturierungsplan-Entwurf — Darstellender Teil (Auszug)

VERTRAULICH — NUR FÜR BETEILIGTE IM RESTRUKTURIERUNGSVERFAHREN
VEYRA AI Foundation gGmbH — Restrukturierungsplan (Entwurf Stand: 15. Mai 2026)
Aktenzeichen: AG Frankfurt 810 RES 14/26

§ 1 — Unternehmensbeschreibung und Träger des Plans

Die Planschuldnerin VEYRA AI Foundation gGmbH (HRB 118 847, AG Frankfurt am Main) ist eine gemeinnützige GmbH nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG mit Sitz in Frankfurt am Main. Gründungsjahr: 2018. Die Gesellschaft forscht und entwickelt im Bereich quelloffener Künstlicher Intelligenz, betreibt mehrere internationale Datensatz-Projekte und koordiniert ein Netzwerk von ca. 340 freiwilligen Mitwirkenden weltweit. Mitarbeiter zum 31.12.2025: 32 Vollzeitäquivalente (VZÄ). Die Gesellschaft hat keine kommerziellen Umsatzerlöse. Einnahmen entstehen ausschließlich durch Spenden, EU-Forschungsförderung und projektgebundene Drittmittel. Die Planinitiatorin ist die Gesellschaft selbst (§ 2 Abs. 1 StaRUG).

§ 2 — Krisenursachen und Krisendiagnose

Die VEYRA AI Foundation gGmbH befindet sich im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO). Krisenursachen im Einzelnen: (1) SPENDENRÜCKGANG: Die Spendeneinnahmen 2025 betrugen EUR 2,8 Mio., ein Rückgang von 22% gegenüber 2024 (EUR 3,6 Mio.). Prognose 2026: EUR 1,9 Mio. (-32% gg. 2025) aufgrund des allgemeinen Rückzugs institutioneller Tech-Spender. (2) FOERDERVERZOEGERUNG: Das EU-Forschungsprojekt HORIZON-VEYRA-2026 (Gesamtvolume EUR 3,2 Mio.) hat nach positivem Bescheid (15.12.2025) mit der Auszahlung begonnen. Die Erste Tranche (EUR 840.000) sollte per 15. Februar 2026 ausgezahlt werden. Die tatsächliche Auszahlung erfolgte noch nicht (Stand 15.05.2026); nach Auskunft der Förderagentur wird sie frühestens Oktober 2026 erfolgen (Verzug: 8 Monate). (3) GPU-CLOUD-KOSTEN: Der Vertrag mit Nordlicht Cloud GmbH (EUR 118.000 netto/Monat) läuft bis 31.12.2027 und kann nicht einseitig beendet werden ohne Schadensersatz (EUR 420.000 Vertragsstrafe). Die GPU-Kapazitäten werden für laufende Forschungsprojekte dringend benötigt.

§ 3 — Finanzielle Lage per 15. Mai 2026

Kassenbestand alle Konten: EUR 312.400. Monatliche Fixkosten (ohne Investition): EUR 286.000 (davon Personalkosten EUR 148.000, GPU-Cloud EUR 118.000, Miete EUR 12.400, Sonstiges EUR 7.600). Offene Verbindlichkeiten gesamt: EUR 441.200. Geplante Einnahmen nächste 30 Tage: EUR 48.000 (Kleinspenden). Reichweite ohne Gegenmaßnahmen: 47 Tage. Drohende Zahlungsunfähigkeit tritt gemäß 24-Monats-Plan in Monat 17 (Oktober 2027) ein, unter Stress-Annahmen bereits Monat 11 (April 2027).

§ 4 — Gläubigerstruktur und Klassenbildung

Planbetroffene Gläubiger: (1) Nordlicht Cloud GmbH (GPU-Cloud-Dienstleistungen), Forderung laufend EUR 118.000/Monat, Restlaufzeit Vertrag 20 Monate = Nominalwert EUR 2.360.000 (laufende + zukünftige Leistungen). Kreditoren gesamt (nicht planbetroffene Forderungen) EUR 112.400. Die EU-Forschungsförderung ist keine Verbindlichkeit der Gesellschaft, sondern eine offene Forderung gg. die Förderagentur. Klassenbildung: (I) Nordlicht Cloud GmbH (gesonderte Klasse, Schlüsselgläubiger), (II) Sonstige Kreditoren (unter Bagatellgrenze, kein Eingriff geplant). Anleihegläubiger: nicht vorhanden. Bankdarlehen: nicht vorhanden.

§ 5 — Restrukturierungsmaßnahmen (Übersicht)

(A) FINANZIELLE MASSNAHMEN: Stundungsvereinbarung mit Nordlicht Cloud GmbH für die Monate Juni-Dezember 2026 (7 Monate x EUR 118.000 = EUR 826.000) gegen Rückzahlung ab Januar 2027 in 12 Monatsraten zzgl. Zins 2,5% p.a. (B) OPERATIVE MASSNAHMEN: Spendenauflagen-Anpassung (Branding-Kooperation mit drei Tech-Unternehmen gegen Spendengarantie je EUR 250.000 p.a. für 2026-2028); Personalanpassung: Reduzierung um 4 VZÄ (Projektbefristungen nicht verlängert), Einsparung EUR 224.000/Jahr. (C) FINANZIERUNGSMASSNAHMEN: Bridge-Darlehen EUR 300.000 von Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Helge Kowalczyk-Mortimer (Privatdarlehen, 0% Zins, Rückzahlung nach Förderausschüttung). (D) PROZESSUALE MASSNAHMEN: Anzeige Restrukturierungssache § 31 StaRUG beim AG Frankfurt am Main, Schutzwirkung für StaRUG-Werkzeuge.

§ 6 — Fortbestehensprognose und Vergleichsrechnung

Die Fortbestehensprognose nach IDW S 11 kommt zum Ergebnis: POSITIV unter der Bedingung, dass (1) die Stundungsvereinbarung mit Nordlicht Cloud zustande kommt, (2) das Bridge-Darlehen ausgereicht wird, (3) die EU-Förderung bis Oktober 2026 ausgezahlt wird. Im Stress-Szenario (Förder-Delay weiterer 6 Monate) ist die Prognose negativ. Vergleichsrechnung: Im Insolvenzfall wäre die Quote für Nordlicht Cloud GmbH aufgrund fehlender Aktiva praktisch null (Gesellschaft hat keine verwertbaren Sachanlagen; Mietverhältnis und GPU-Verträge sind keine aktivierbaren Assets). Im Restrukturierungsplan erhält Nordlicht Cloud GmbH Vollauszahlung der gestundeten Beträge. Schlechterstellungsverbot ist erfüllt.

A.7 Handschriftliche Notiz Dr. Hellinghaus-Karpov

Original-Notiz, auf gelbem Notizblock, Datum: 10. Mai 2026 (Besprechung mit Dr. Reher-Bornholmsen):

WICHTIG! (10.5.2026 nach Reher-Gespräch)

1. Stab-Anordnung JETZT beantragen — BEVOR Q3-Förderbescheid rein kommt.

Warum: wenn Bescheid positiv = kein Schaden mehr = Gericht lehnt ab

Timing ist ALLES!

2. Nordlicht Cloud: Verhandlung bis 20. Mai 2026. Stundung oder Kündigung?

Kündigung Vertragsstrafe EUR 420.000 — ABSOLUT UNMÖGLICH!

Also: Stundung verhandeln, aber SCHRIFTLICH und MIT ANWALT!

3. Aufsichtsrat nächste Woche: AR muss Restrukturierungsplan FORMAL beschließen

sonst fehlt Legitimation für Reher Wennstedt

4. VERGISS NICHT: Empfangsbestätigung § 102-Schreiben unterschreiben und zurück!

5. BRIDGE DARLEHEN: Helge Kowalczyk-Mortimer sagt JA — braucht aber

Satzungsänderung?

Dr. Reher sagt: nein, geht ohne, weil gemeinnützige GmbH und Darlehen kein Spende

TODO: Brauche STAB-Anordnung VOR Q3-Förderbescheid!! Deadline: 15. Juni 2026!!

A.8 Stundungsvereinbarung Nordlicht Cloud GmbH (Entwurf)

Parteien

(1) VEYRA AI Foundation gGmbH, Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt am Main (nachfolgend: 'Stundungsschuldnerin') (2) Nordlicht Cloud GmbH, Schauenburgerstraße 35, 20095 Hamburg (nachfolgend: 'Stundungsgläubigerin')

Präambel

Die Stundungsschuldnerin ist Kundin der Stundungsgläubigerin auf Basis des GPU-Cloud-Dienstleistungsvertrags vom 14. September 2022 (DLV-2022-0914). Die Stundungsschuldnerin hat gegenüber dem AG Frankfurt am Main eine Restrukturierungssache angezeigt (Az. AG Frankfurt 810 RES 14/26). Zum Zweck der erfolgreichen Umsetzung des Restrukturierungsplans vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 — Gegenstand der Stundung

Die Stundungsgläubigerin stundet die für die Monate Juni 2026 bis Dezember 2026 fälligen Rechnungsbeträge (7 Monate × EUR 118.000 zzgl. MwSt.) in Höhe von EUR 826.000 netto (EUR 982.940 brutto). Die Fälligkeit der gestundeten Beträge wird aufgeschoben bis zum 31. Januar 2027.

§ 2 — Rückzahlung

Die gestundeten Beträge sind ab Februar 2027 in 12 gleichen Monatsraten à EUR 68.833,33 (netto) zzgl. gesetzlicher MwSt. zu zahlen. Auf den gestundeten Betrag werden Stundungszinsen in Höhe von 2,5% p.a. ab 1. Juli 2026 erhoben. Zinsen sind zusammen mit der letzten Rate fällig.

§ 3 — Bedingungen und Rücktrittsrechte

Die Stundungsvereinbarung steht unter der auflösenden Bedingung, dass der Restrukturierungsplan der Stundungsschuldnerin nicht bis zum 31. August 2026 rechtskräftig bestätigt wird. Im Falle der auflösenden Bedingung werden sämtliche gestundeten Beträge sofort fällig. Die laufende Dienstleistungserbringung der Stundungsgläubigerin (GPU-Cloud-Kapazitäten) wird durch diese Vereinbarung nicht beeinträchtigt.

§ 4 — Sonstiges

Diese Vereinbarung bedarf der Schriftform. Änderungen bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand: Hamburg. Anwendbares Recht: deutsches Recht. Dieser Entwurf ersetzt nicht eine notariell beglaubigte Vereinbarung. Er dient ausschließlich der Grundlage einer Verhandlung.

Frankfurt am Main, den _____

VEYRA AI Foundation gGmbH, Dr. Mira Hellinghaus-Karpov

Hamburg, den _____

Nordlicht Cloud GmbH, Geschäftsführung

VARIANTE B

HERRENBLOUSE & ZWIRN HARTMANNSCHMIDT AG

Hemdenmanufaktur | Bamberg

Aktenzeichen: AG Bamberg 53 RES 7/26

B.1 Gesellschaftsprofil — Herrenbluse & Zwirn Hartmannschmidt AG

MANDATSNOTIZ – Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB
Az.: AG Bamberg 53 RES 7/26 | Datum: 15. April 2026
Mandant: Herrenbluse & Zwirn Hartmannschmidt AG, Bamberg
Betreff: Ersterfassung + IDW-S-6-Beauftragung (INTERN)

Firma:	Herrenbluse & Zwirn Hartmannschmidt Aktiengesellschaft
Sitz:	Luitpoldstraße 88, 96052 Bamberg
Handelsregister:	HRB 4 771 — Amtsgericht Bamberg
Notierung:	Freiverkehr (Open Market), Primärmarkt, Börse Frankfurt; ISIN: DE000HZZH0042
Gründungsjahr:	1891 (Familienunternehmen seit über 130 Jahren)
Grundkapital:	EUR 6.500.000 (eingeteilt in 6.500.000 auf den Inhaber lautende Aktien)
Mitarbeiter:	ca. 720 (davon 480 Produktion, 140 Verwaltung, 100 Außendienst/Vertrieb)
Umsatz 2025:	EUR 182.400.000 (Rückgang -8,3% ggü. 2024)
EBITDA 2025:	EUR 8.100.000 (Marge 4,4% — Tief seit 2008)
EBIT 2025:	EUR 2.300.000
Finanzschulden:	Anleihe DE000HZZH0042: EUR 65.000.000 (fällig Oktober 2027); Konsortialkredit: EUR 28.000.000 (fällig M...
Covenant (synth.):	Net Debt/EBITDA max. 5,5x; aktuell: 11,5x — BRUCH
Ankeraktionär:	Hartmannschmidt Holding KG (Bamberg): 55% der Aktien
Vorstand:	Dipl.-Kfm. Helge Hartmannschmidt (Sprecher); Annika Lüttke-Berens (CFO)
Aufsichtsrat:	6 Personen; Vorsitz: Dr. Ruprecht Hartmannschmidt (Ankeraktionär-Familie)
Kanzlei:	Reher Wennstedt (federführend, RA Dr. Reher-Bornholmsen); Restrukturierungs-Counsel Dr. Christoph Ve...

B.2 IDW S 11 — Fortbestehensprognose (Kurzfassung)

Erstellt von: Hartwig Aktuar & Restrukturierung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln (fiktiv)
Auftrag: Reher Wennstedt PartmbB im Auftrag Hartmannschmidt AG
Stand: 30. April 2026 | Vertraulich — nur für Bankenkonsortium

1. Vorbemerkung und Aufgabenstellung

Die vorliegende Fortbestehensprognose nach IDW S 11 wurde im Auftrag der Hartmannschmidt AG zur Vorlage beim Bankenkonsortium (NorddeutscheLandesbank-Avis und Sparkasse Oberfranken) erstellt. Gegenstand ist die Prüfung der Frage, ob die Gesellschaft auf Basis des vorgelegten Sanierungskonzepts als fortführungsfähig anzusehen ist.

2. Ergebnis der Fortbestehensprognose

Prognose-Horizont	Ergebnis	Voraussetzung	Risikostufe
12 Monate (bis Apr. 2027)	POSITIV — unter Bedingungen	Bankenstillhalte + Anleihe-Stundung bis JEP 2027	GERING
24 Monate (bis Apr. 2028)	BEDINGT POSITIV	Erfolgreiche StaRUG-Planbestätigung bis Dez-2026	HOCH
36 Monate (bis Apr. 2029)	OFFEN — abhängig von Sanierungserfolg	Maßgeb. Erholung > 6% EBITDA ab 2027	HOCH

3. Covenant-Analyse

Covenant	Schwelle	Aktuell (31.12.2025)	Prognose (31.12.2026)	Bruch?
Net Debt / EBITDA	max. 5,5x	11,5x	9,2x	JA — BRUCH
Mindest-EBITDA	EUR 15 Mio.	EUR 8,1 Mio.	EUR 10,2 Mio. (Szenario Base)	JA — BRUCH
Eigenkapital-Quote	min. 20%	14,2%	12,8%	JA — BRUCH
Interest Coverage Ratio	min. 2,5x	0,8x	1,1x	JA — BRUCH
Anleihe-Fälligkeit	Okt. 2027	—	18 Monate bis Fälligkeit	RISIKO

B.3 IDW S 6 — Sanierungsgutachten (Kurzfassung)

Hartwig Aktuar & Restrukturierung GmbH WPG, Köln
IDW S 6-Gutachten (Kurzfassung) | Stand: 15. Mai 2026 | Streng vertraulich

A. Krisenursachen-Analyse (IDW S 6 Tz. 1–15)

Die Herrenbluse & Zwirn Hartmannschmidt AG befindet sich in einer mehrdimensionalen Unternehmenskrise:

Krisenphase	Erscheinungsbild	Zeitpunkt Eintritt
Strategische Krise	Verlust Preissetzungsmacht durch China-Import-Konkurrenz; kein Differenzial im Premiumsegment	ca. 2018–2020
Ertragskrise	EBITDA-Marge von 12,1% (2020) auf 4,4% (2025) — Halbierung in 5 Jahren	ab 2021
Liquiditätskrise	Covenant-Bruch; Banken fordern Sanierungsgutachten; Anleiheanleihe fällig	ab Ende 2026, 2027

B. Sanierungsfähigkeit und -konzept (IDW S 6 Tz. 45–88)

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesellschaft unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Anleihe-Restrukturierung und der Umsetzung folgender Maßnahmen als sanierungsfähig einzustufen ist:

Nr.	Sanierungsmaßnahme	Effekt (EUR p.a.)	Umsetzungsfrist
1	Phase I: Personalabbau 80 Stellen (sozialplanpflichtig)	+EUR 4,8 Mio. EBITDA	Q3/Q4 2026
2	Einkaufsoptimierung: Near-shoring Portugal/Türkei	+EUR 2,2 Mio.	ab 2027
3	Premiumlinie "Hartmannschmidt Heritage" — Preis +25%	+EUR 1,5 Mio.	H1 2027
4	Schließung Vertriebsniederlassung München (Mietkosten)	+EUR 0,8 Mio.	Q2 2027
5	Laufzeitverlängerung 3 Jahre + Zinskupon-Anpassung	Liquiditätsentlastung EUR 3,9 Mio./Jahr	bis Dez. 2026
Gesamt EBITDA-Verbesserung (Zielszenario 2027)		EUR +9,3 Mio. (Marge 9,5%)	

B.4 Bankenrunde-Protokoll — 5. Mai 2026

Ort: Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB, Hamburg (Videokonferenz + Präsenz)

Datum: 5. Mai 2026, 10:00–15:30 Uhr

Vorsitz: RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen

Teilnehmer	Institution	Funktion
Helge Hartmannschmidt	Hartmannschmidt AG (Mandant)	Vorstandssprecher
Annika Lüttke-Berens	Hartmannschmidt AG (Mandant)	CFO
Dr. Tjark Reher-Bornholmsen	Reher Wennstedt PartmbB	Verfahrensbevollm.
Dr. Christoph Vellmer-Lutz	Restrukturierungs-Counsel	Planwerkstatt-Experte
Klaus Hummeldorf	NorddeutscheLandesbank-Avis	Leiter Restrukturierung
Martina Schreibersdorf	NorddeutscheLandesbank-Avis	Kredit-Management
Peter Wachtschmidt	Sparkasse Oberfranken	Vorstand Firmenkunden
RA Ulrich Beetz-von-Riemen	Anwalt des Bankenkonsortiums	Restrukturierungsrecht

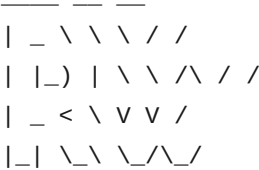
Wesentliche Besprechungspunkte:

Zu Punkt 1 — Liquiditätsstatus: CFO Lüttke-Berens präsentiert den aktuellen Liquiditätsstatus. Cash-Position 30.04.2026: EUR 4,2 Mio. (Minimum-Threshold für laufenden Betrieb: EUR 3,5 Mio.). Reichweite ohne Bankenstillhalte: ca. 6 Wochen.

Zu Punkt 2 — Standstill-Agreement: Hummeldorf (NLB-Avis) signalisiert grundsätzliche Bereitschaft zu einem 6-monatigen Standstill. Vorbedingung: IDW S 6-Gutachten (liegt in Kurzfassung vor), Beauftragung Monitoring-Agent, kein weiterer Covenant-Bruch bis Standstill-Auslaufen.

Zu Punkt 3 — StaRUG-Route: Dr. Vellmer-Lutz erläutert, dass die geplante Anleihe-Restrukturierung via Cross-Class-Cram-Down nach § 26 StaRUG möglich ist, wenn die betroffene Gläubigergruppe (Anleihe-Gläubiger) nicht schlechtgestellt wird als in der Vergleichssituation (§ 26 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG). Rechtsanwalt Beetz-von-Riemen kündigt an, die Rechte der Bankgläubiger genau zu prüfen.

B.5 Cross-Class-Cram-Down-Memo — Dr. Vellmer-Lutz



REHER WENNSTEDT RESTRUKTURIERUNG
Partnerschaft mbB
Hohe Bleichen 14 | 20354 Hamburg
Tel.: +49 40 4800 920-0 | Fax: +49 40 4800 920-99
info@reher-wennstedt.de | www.reher-wennstedt.de

INTERNES RECHTSMEMO
An: Dr. Tjark Reher-Bornholmsen | Von: Dr. Christoph Vellmer-Lutz
Datum: 10. Mai 2026 | Betreff: Cross-Class-Cram-Down § 26 StaRUG — Hartmannschmidt AG

I. Rechtliche Grundlage

§ 26 StaRUG ermöglicht es, einen Restrukturierungsplan trotz Ablehnung durch eine oder mehrere Planbetroffenen-Gruppen zu bestätigen (sog. gruppenübergreifender Mehrheitsentscheid, auch 'Cross-Class-Cram-Down'). Die Voraussetzungen sind kumulativ:

- a) Mindestens eine zustimmende Gruppe (§ 26 Abs. 1 Nr. 3 StaRUG);
- b) Keine Gruppe wird schlechter gestellt als ohne Restrukturierungsplan (§ 26 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG — 'Schlechterstellungsverbot');
- c) Kein Gläubiger erhält mehr als den vollen Betrag seiner Forderung (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 StaRUG);
- d) Die Mehrheit der abstimmenden Gruppen hat zugestimmt oder die ablehnende Gruppe erhält nach dem Plan angemessene Beteiligung (§ 26 Abs. 2 StaRUG).

II. Gruppenbildung Anleihe-Restrukturierung Hartmannschmidt AG

Gruppe	Gläubiger	Forderung	Geplante Plan-Quote	Stimmrecht
Gruppe 1	NorddeutscheLandesbank-Avis (Kurs 22Mio)	500.000	100% (unverändert, nur Laufzeit +28M)	Zustimmend (erwartet)
Gruppe 2	Sparkasse Oberfranken (Konsortialkredit) (bereits zurückgezahlt 2025)	100.000	100%	Keine Abstimmung
Gruppe 3	Anleihe-Gläubiger (Inhaber ISIN DE0005100042)	100.000	Laufzeit +3 Jahre; Kupon 3,5% statt 5,2%	ABLEHNEND (erwartet)
Gruppe 4	Lieferanten (> EUR 50.000 ungesichert)	8 Mio.	80% sofort, 20% in 24M	Zustimmend (erwartet)

III. Schlechterstellungsverbot — Prüfung Gruppe 3 (Anleihe)

Das Schlechterstellungsverbot nach § 26 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG ist für Gruppe 3 kritisch: Die Anleihe-Gläubiger erhalten im Plan eine Laufzeitverlängerung bei gleichzeitiger Zinskupon-Reduktion von 5,2% auf 3,5%. Dies ist wirtschaftlich ein Hair-cut in Höhe des Barwertverlusts. Im Vergleichsszenario (Insolvenzplan oder Regelverfahren) wäre die Quote der Anleihe-Gläubiger nach aktueller Einschätzung bei ca. 35–45 Cent/EUR. Der Plan-Wert für Gruppe 3 beträgt rechnerisch ca. 88 Cent/EUR (Barwert bei aktuellen Marktzinsen). Das Schlechterstellungsverbot ist damit voraussichtlich gewahrt.

IV. HV-Vorbereitung-Memo für Familien-Anker

Die Hartmannschmidt Holding KG (55% Anteile) muss als indirekt Betroffene über die geplante Maßnahme informiert werden. Besondere Vorsicht ist geboten, da eine Kapitalerhöhung im Zuge des Restrukturierungsplans nicht geplant ist (Kein Anteilsverwässerungs-Risiko für Anker-Aktionär). Die HV-Einberufung muss gemäß § 121 AktG erfolgen; sofern kein Zustimmungsvorbehalt der HV greift, ist die Billigung durch den Aufsichtsrat ausreichend (§ 111 Abs. 4 AktG). **WICHTIG: Das Schlechterstellungsverbot gilt nur für Planbetroffene — die Hartmannschmidt Holding KG als Aktionär ist grundsätzlich Nicht-Planbetroffene, es sei denn, der Plan greift in Anteilsrechte ein (§ 2 Abs. 3 StaRUG).**

B.6 IDW S 11 Fortbestehensprognose — Kurzfassung (12+24 Monate)

Erstellt von: Hartwig Aktuar & Restrukturierung GmbH, Köln (fiktiv)

Auftraggeber: Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB für Vorstand HERRENBUSE & ZWIRN HARTMANNSSCHMIDT AG

Stand: 10. April 2026 (Vorversion — nicht final)

1. Aufgabe und Auftrag

Auf Anforderung der Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB (Restrukturierungsberater der HERRENBUSE & ZWIRN HARTMANNSSCHMIDT AG, im Folgenden 'Gesellschaft') wurde die Hartwig Aktuar & Restrukturierung GmbH (im Folgenden 'Gutachter') mit der Erstellung einer Fortbestehensprognose nach IDW S 11 beauftragt. Die Prognose soll die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft für die nächsten 12 und 24 Monate beurteilen. Der Gutachter hat die Informationen der Gesellschaft nicht eigenständig geprüft; es handelt sich um eine Plausibilisierung, keine Abschlussprüfung.

2. Wesentliche Planungsannahmen

BASE CASE: Umsatz 2026: EUR 68,4 Mio. (-8,0% gg. 2025: EUR 74,3 Mio.). EBITDA 2026: EUR 3,2 Mio. (Marge: 4,7%). Zinsaufwand: EUR 4,1 Mio./Jahr. EBIT negativ (EUR -2,6 Mio.). Free Cash Flow operativ: EUR -1,9 Mio. STRESS CASE: Umsatz 2026: EUR 62,0 Mio. (-16,6%). EBITDA: EUR -0,8 Mio. Zinsaufwand: EUR 4,1 Mio. (unverändert). FCF: EUR -6,4 Mio. SEVERE STRESS: Umsatz 2026: EUR 55,0 Mio. (-26,0%). EBITDA: EUR -5,2 Mio. ZU-Eintritt: August 2027 (ohne Gegenmaßnahmen).

3. Fortbestehensprognose 12 Monate (Mai 2026 — April 2027)

Ergebnis: POSITIV im Base Case unter der Bedingung, dass (a) die bestehenden Kreditlinien nicht ungekündigt werden (Covenant-Waiver bis 31.03.2027 durch Bankenrunde zu vereinbaren), (b) die Anleihe-Refinanzierung vorbereitet wird, (c) ein Sanierungsgutachten nach IDW S 6 in Auftrag gegeben wird. Im Stress Case: NEGATIV ohne Covenant-Waiver (Kündigung durch Norddeutsche Landesbank-Avis möglich ab Juli 2026).

4. Fortbestehensprognose 24 Monate (Mai 2026 — April 2028)

Ergebnis: BEDINGT POSITIV. Die Anleihe in Höhe von EUR 65 Mio. läuft am 15. November 2027 aus. Ohne Anschlussfinanzierung tritt Zahlungsunfähigkeit in Monat 18 (Oktober 2027) ein. Bei erfolgreicher StaRUG-Anleihe-Restrukturierung (Cross-Class-Cram-Down, Verlängerung um 36 Monate, Zinsreduktion auf 3,5% p.a.) ist die 24-Monats-Prognose POSITIV. Die Maßnahmen müssen bis spätestens 30. April 2027 wirksam sein.

5. Kritische Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen

(1) SOFORTIG: Bankenrunde einberufen, Covenant-Waiver bis 31.03.2027 verhandeln. (2) BIS 30.06.2026: IDW S 6-Sanierungsgutachten in Auftrag geben (Vollversion). (3) BIS 30.09.2026: Anzeige Restrukturierungssache § 31 StaRUG und Beginn Anleihe-Restrukturierung. (4) BIS 31.12.2026: Term Sheet mit Anleihegläubigern. (5) BIS 30.04.2027: Restrukturierungsplan-Bestätigung durch Gericht.

B.7 Cross-Class-Cram-Down-Memo (Auszug) — Dr. Vellmer-Lutz

MEMORANDUM — VERTRAULICH

An: Vorstand HERRENBLOUSE & ZWIRN HARTMANNSCHMIDT AG

Von: Dr. Christoph Vellmer-Lutz, Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB

Datum: 28. April 2026

Betreff: Cross-Class-Cram-Down § 26 StaRUG — Rechtliche Analyse und Strategie

I. Grundsatz des Cross-Class-Cram-Downs nach § 26 StaRUG

§ 26 StaRUG ermöglicht die gerichtliche Bestätigung eines Restrukturierungsplans auch dann, wenn eine Gläubigergruppe den Plan abgelehnt hat, sofern bestimmte Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: (1) Mindestens eine weitere betroffene Gruppe hat zugestimmt. (2) Die ablehnende Gruppe wird durch den Plan nicht schlechtergestellt als ohne Plan (§ 27 StaRUG: Schlechterstellungsverbot). (3) Kein Mitglied der zustimmenden Gruppe erhält Mehr als seinen Anteil am hypothetischen Verwertungserlös (§ 28 StaRUG: Best-Interest-of-Creditors-Test).

II. Gruppenbildung und Abstimmungsszenario HARTMANNSCHMIDT

Geplante Gruppenstruktur: (1) Anleihe-Gruppe: Norddeutsche Landesbank-Avis, Sparkasse Oberfranken, institutionelle Anleihegläubiger (EUR 65 Mio. Nominalwert, 5 Gläubiger identifiziert). (2) Betriebsmittelkredit-Gruppe: Konsortium (EUR 18 Mio., 3 Banken). (3) Anteilsinhaber: Hartmannschmidt Holding KG (nicht planbetroffene Gruppe; jedoch Schlechterstellungsverbot zu beachten). Abstimmungsprognose: Anleihe-Gruppe voraussichtlich mehrheitlich JA (3 von 5 Gläubigern, Wertanteil 62%); Betriebsmittel-Gruppe: unklar.

III. Schlechterstellungsverbot und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Sorgfalt ist geboten für die Hartmannschmidt Holding KG als Familien-Anker-Aktionärin (56% der Stammaktien). Das Schlechterstellungsverbot des § 27 StaRUG schützt grundsätzlich auch Anteilsinhabergruppen. Soweit die HV die Kapitalmaßnahmen nicht beschließt (was bei Familien-Anker unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist), wäre ein gestaltender Teil des Plans gg. Anteilsinhaber erforderlich — was eine vollständige aktienrechtliche Durchstrukturierung verlangt. Empfehlung: Familien-Anker frühzeitig einbinden, Term Sheet vorab abstimmen.

IV. Zeitplan Cross-Class-Cram-Down HARTMANNSCHMIDT

Meilensteine: T0 (01.05.2026): Anzeige Restrukturierungssache; T+4 Wochen (01.06.2026): Entwurf Restrukturierungsplan; T+8 Wochen (01.07.2026): Gläubiger-Konsultation, Abstimmungsvorbereitung; T+12 Wochen (01.08.2026): Planabstimmung; T+14 Wochen (15.08.2026): Antrag auf Planbestätigung bei AG Bamberg; T+18 Wochen (15.09.2026): Ziel Planbestätigung. Risiko: Gericht lehnt Bestätigung ab = Rückfall in Insolvenz.

B.8 Bankenrunden-Protokoll (Auszug)

=====

PROTOKOLL BANKENRUNDE vom 20. April 2026

Gesellschaft: HERRENBLOUSE & ZWIRN HARTMANNSCHMIDT AG, Bamberg

Ort: Konferenzraum NorddeutscheLandesbank-Avis, Bamberg

Teilnehmer:

- Dipl.-Kfm. Helge Hartmannschmidt (Vorstandssprecher)
- Annika Luettke-Berens (CFO)
- Dr. Tjark Reher-Bornholmsen (RA, Reher Wennstedt)
- Dr. Christoph Vellmer-Lutz (RA, Reher Wennstedt)
- Markus Grienewald (NorddeutscheLandesbank-Avis, Leiter Kreditrestrukturierung)
- Andrea Kunz-Scheidereit (Sparkasse Oberfranken, Firmenkundenbetreuung)

ERGEBNISSE:

1. Banken bestätigen Kenntnis der Krisen-Lage.
2. Covenant-Waiver bis 31.03.2027: GRUNDSÄTZLICHES EINVERSTÄNDNIS.
Bedingung: IDW S 6-Sanierungsgutachten bis 30.09.2026.
3. Anleihe-Restrukturierung: Banken unterstützen StaRUG-Plan-Route.
4. Nächste Bankenrunde: 15. Mai 2026 mit Fortbestehensprognose IDW S 11.

[Protokolliert von: Dr. C. Vellmer-Lutz]

=====

VARIANTE C

NORDFELS POWER CELLS SE

Batteriehersteller | Ellwangen

Aktenzeichen: AG Stuttgart 14 RES 22/26

C.1 Gesellschaftsprofil — Nordfels Power Cells SE

MANDATSNOTIZ – Reher Wennstedt PartmbB / Brentwood Hartfeld Restructuring mbB
Az.: AG Stuttgart 14 RES 22/26 | Datum: 20. April 2026
Mandant: Nordfels Power Cells SE, Ellwangen (Jagst)
Betreff: Erste Mandatssitzung StaRUG – STRENG VERTRAULICH

Firma:	Nordfels Power Cells Societas Europaea (SE)
Sitz:	Industriestraße 112, 73479 Ellwangen (Jagst)
Handelsregister:	HRB 73 112 — Amtsgericht Ellwangen (Jagst)
Notierung:	Regulierter Markt (Prime Standard), SDAX-Kandidat; ISIN: DE000NPW0017
Gründungsjahr:	1985 (als GmbH); SE-Rechtsform seit 2010
Grundkapital:	EUR 12.000.000 (eingeteilt in 12.000.000 Namensaktien ohne Nennwert)
Mitarbeiter:	ca. 1.850 (davon 1.100 Produktion, 450 FuE, 300 Admin/Vertrieb)
Umsatz 2025:	EUR 340.000.000 (Rückgang -31,2% ggü. 2024: EUR 494 Mio.)
EBITDA 2025:	EUR -18.400.000 (negativ — operativer Verlust)
EBIT 2025:	EUR -42.100.000
Finanzschulden:	Anleihe ISIN DE000NPW0017: EUR 250.000.000 (fällig Juni 2028); Konsortialkredit: EUR 300.000.000 (fällig Juni 2028)
Aktionärsstruktur:	Vossbergen Family Office: 41%; Streubesitz: 38%; Westshore Catalyst Partners LLP (Cayman): 11%; Saalfeld AG: 10%
Vorstand:	Lars-Henrik Vossbergen (CEO); Dr. Cornelia Tannert-Brescia (CFO); Otto Bietendüvel (COO)
Aufsichtsrat:	9 Personen inkl. Arbeitnehmervertreter; Vorsitz: Prof. Dr. Werner Hallenschlag-Ruhm
Berater:	Reher Wennstedt PartmbB (Hamburg) + Brentwood Hartfeld Restructuring mbB (Düsseldorf, Of Counsel Partner)

C.2 Antrag auf Stabilisierungsanordnung §§ 49–59 StaRUG

AN DAS AMTSGERICHT STUTTGART

Restrukturierungsgericht

Hauffstraße 5, 70190 Stuttgart

ANTRAG AUF ERLASS EINER STABILISIERUNGSANORDNUNG

gemäß §§ 49 Abs. 1 i.V.m. 50 StaRUG

Az.: AG Stuttgart 14 RES 22/26

I. Antragsstellerin und Rechtsverhältnis

Antragsstellerin ist die Nordfels Power Cells SE, vertreten durch ihren Vorstand (Lars-Henrik Vossbergen, Dr. Cornelia Tannert-Brescia, Otto Bietendüvel), verfahrensbevollmächtigt durch Reher Wennstedt Restrukturierung PartmbB, Hamburg (RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen) sowie Brentwood Hartfeld Restructuring mbB, Düsseldorf (Prof. Dr. Engelbert Hartfeld-Marwede).

II. Sachverhalt und Begründung der Bestandsgefährdung

Die Nordfels Power Cells SE hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang von EUR 154 Mio. (-31,2%) erlitten. Ursache ist der strategische Wechsel des Hauptkunden (Konsumelektronik-Konzern, Anteil: 38% des Gesamtumsatzes 2024) zu einem Konkurrenzlieferanten aus Südostasien. Dieser Wechsel war trotz Frühwarzeichen ab Q3 2024 nicht in ausreichendem Maß antizipiert. Das EBITDA war 2025 erstmals seit 2008 negativ (EUR -18,4 Mio.).

Die Gesellschaft ist gegenwärtig nicht zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO. Die Zahlungsunfähigkeit droht jedoch im Sinne des § 18 InsO: Nach dem vorgelegten 24-Monats-Liquiditätsplan wäre ohne Gegenmaßnahmen die Zahlungsfähigkeit in Monat 8 (Dezember 2026) erschöpft. Zur Überbrückung dieser Lücke und zur Ermöglichung der StaRUG-Planverhandlungen beantragt die Schuldnerin eine Stabilisierungsanordnung.

III. Beantragter Inhalt der Stabilisierungsanordnung

Gemäß §§ 49 Abs. 1, 50 Abs. 1 StaRUG wird beantragt, folgende Stabilisierungsanordnung zu erlassen:

1. Aussetzung der Vollstreckung von Maßnahmen gegen das Vermögen der Nordfels Power Cells SE durch Maßnahmen der Einzel- oder Gesamtvollstreckung für die Dauer von drei Monaten ab Erlass der Anordnung (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG);
2. Untersagung der Verwertung von Sicherheiten durch besicherte Gläubiger (insbesondere Kreditgeberkonsortium) für die Dauer der Anordnung (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 StaRUG);
3. Anordnung, dass die Aufrechnung gegen Forderungen der Schuldnerin durch planbetroffene Gläubiger beschränkt ist (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 StaRUG);
4. Anordnung des Inhaberwechsels bei bestehenden Vertragsverhältnissen nach § 50 Abs. 1 StaRUG ist nicht beantragt.

IV. Dringlichkeit

Die Dringlichkeit ist gegeben, weil (a) das Kreditgeberkonsortium angekündigt hat, bei Covenant-Bruch innerhalb von 30 Tagen Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten; (b) der Aktivist-Hedgefonds Westshore Catalyst Partners LLP (Cayman) durch einen offenen Brief an den Aufsichtsrat Druck ausübt (vgl. Anlage C.5); (c) die Anleihe-Gläubigerversammlung zum 15. Juni 2026 einberufen ist und Verzichtserklärungen

eingeholt werden müssen.

V. Anlageninventar

Anlage Nr.	Bezeichnung
C-1	Handelsregistrauszug HRB 73 112 (aktuell)
C-2	Anzeige Restrukturierungssache § 31 StaRUG (bereits eingereicht)
C-3	24-Monats-Liquiditätsplan (Base/Stress/Severe Stress)
C-4	Aufsichtsrats-Beschluss zur StaRUG-Anzeige vom 18. April 2026
C-5	Investor Letter Westshore Catalyst Partners LLP vom 2. Mai 2026
C-6	Kreditvertrag Konsortialkredit (Auszug Covenant-Klausel)
C-7	IDW S 11-Fortbestehensprognose (Vorversion, Stand 15.04.2026)
C-8	Restrukturierungsplan-Entwurf (Kurzfassung, Stand 12.05.2026)

Hamburg/Düsseldorf, 20. Mai 2026

RA Dr. Tjark Reher-Bornholmsen / Prof. Dr. Engelbert Hartfeld-Marwede

C.3 Investor Letter — Westshore Catalyst Partners LLP

=====

WESTSHORE CATALYST PARTNERS LLP
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands
Tel.: +1 (345) 949-8888 | office@westshore-catalyst.ky
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

=====

Nordfels Power Cells SE
Attention: Supervisory Board
Industriestraße 112, 73479 Ellwangen (Jagst)
Germany

May 2, 2026

RE: Concerns Regarding Proposed StaRUG Restructuring — Bondholder Protection and Dilution Risk

Dear Members of the Supervisory Board,

Westshore Catalyst Partners LLP ("Westshore"), which holds approximately 11% of the outstanding ordinary shares of Nordfels Power Cells SE ("Nordfels" or the "Company"), writes to express its serious concerns regarding the Company's announced intention to pursue a restructuring under Germany's StaRUG framework.

1. Dilution Risk to Minority Shareholders

Westshore understands that the proposed restructuring plan may involve a debt-to-equity conversion, a capital reduction (Kapitalherabsetzung) followed by a capital increase (Kapitalerhöhung) that would materially dilute existing minority shareholders. We note that the Vossbergen Family Office, holding approximately 41% of shares, may be positioned to participate in any new equity issuance while minority holders — including Westshore — would face disproportionate dilution.

2. Schlechterstellungsverbot — Cross-Class Cram-Down Risk

We are advised that under § 26 StaRUG, a Cross-Class Cram-Down may be used to bind dissenting creditor groups. We emphasize that the non-impairment test ('Schlechterstellungsverbot') must be rigorously applied. Any attempt to impose a restructuring plan that leaves bondholders in a materially worse economic position than they would achieve in an insolvency scenario will be vigorously contested through all available legal means, including an application to the restructuring court to reject the plan under § 63 StaRUG.

3. Demand for Transparency

Westshore respectfully demands that the Supervisory Board ensure: (i) an independent financial advisor engaged on behalf of minority shareholders; (ii) full disclosure of the restructuring plan to all affected stakeholders at least 14 days prior to the vote; (iii) an independent fairness opinion addressing the Schlechterstellungsverbot for all plan-affected groups.

4. Reservation of Rights

Westshore expressly reserves all rights under applicable German and Cayman Islands law, including but not limited to challenging the restructuring plan before the AG Stuttgart, seeking injunctive relief, and pursuing damages claims. This letter shall not constitute a waiver of any such rights.

Sincerely,

William C. Harbridge-Fenton Managing Partner, Westshore Catalyst Partners LLP

C.4 Aufsichtsrats-Beschluss zur StaRUG-Anzeige

Protokollauszug — Aufsichtsrat Nordfels Power Cells SE
Sitzung: 18. April 2026, 14:00 Uhr | Ort: Ellwangen + Videokonferenz
Beschlussfähigkeit: 7 von 9 AR-Mitgliedern anwesend

Beschl.-Nr.	Gegenstand	Ergebnis
AR-2026-04-01	Kenntnis vom Liquiditätsbericht CFO Dr. Tannert-Brescia	Zur Kenntnis genommen
AR-2026-04-02	Beauftragung Reher Wennstedt PartmbB + Brentwood Hartfeld mbB als StaRUG-Berater	7:0 — Einstimmig
AR-2026-04-03	Anzeige Restrukturierungssache § 31 StaRUG beim AG Stuttgart	7:0 — Einstimmig
AR-2026-04-04	Antrag Stabilisierungsanordnung §§ 49-59 StaRUG (nach Vorlage 1. AR-Mitglied)	6:1 (AR-Mitglied, Arbeitnehmervertr. Stimmenthaltung)
AR-2026-04-05	Vorschlag Restrukturierungsbeauftragter: Frau Wilhelmine Greve-Tornquist	7:0 — Einstimmig
AR-2026-04-06	Information der Hauptversammlung nach § 175 AktG (HV-Vorber. Delege) an Vorstand	7:0 — Einstimmig

Restrukturierungsbeauftragter — Kurzprofil Wilhelmine Greve-Tornquist:
Dipl.-Kffr. Wilhelmine Greve-Tornquist (Jahrgang 1971, Hamburg) — Fachanwältin für Insolvenz- und Sanierungsrecht, zugelassene Restrukturierungsbeauftragte nach § 73 StaRUG. Langjährige Erfahrung als Insolvenzverwalterin und StaRUG-Sachwalter. Eigene Kanzlei Greve-Tornquist PartmbB, Hamburg (fiktiv). Vorschlag durch Reher Wennstedt PartmbB; keine Interessenkonflikte erklärt.

C.5 24-Monats-Liquiditätsplan — Drei Szenarien

Nordfels Power Cells SE | Stand: 30. April 2026 | Dr. Cornelia Tannert-Brescia (CFO)

Szenario-Annahmen:

Parameter	BASE Case	STRESS Case	SEVERE STRESS
Umsatz 2026	EUR 270 Mio.	EUR 240 Mio.	EUR 200 Mio.
Umsatz 2027	EUR 310 Mio.	EUR 265 Mio.	EUR 220 Mio.
EBITDA-Marge 2026	-3%	-8%	-14%
EBITDA-Marge 2027	+4%	-2%	-8%
Anleihe-Verlängerung	Ja (+3 Jahre)	Ja (+2 Jahre)	Nein — Fälligkeit Juni 2028
Konsortialkredit-Rollover	Ja (Sept. 2027 +18M)	Teilweise (50%)	Nein — Fälligkeit Sept. 2027
Kapitalerhöhung geplant	EUR 80 Mio. (H1 2027)	EUR 50 Mio.	Nicht umsetzbar
StaRUG-Planbestätigung	Dez. 2026	Mrz. 2027	Scheitert

Monatliche Liquiditätsentwicklung (Endbestand, in TEUR):

Monat	BASE Case	STRESS Case	SEVERE STRESS
Apr 26	38.400	32.100	25.800
Mai 26	22.800	14.200	5.400
Jun 26	18.400	8.600	-2.100
Jul 26	15.200	5.100	-8.900
Aug 26	12.800	2.400	-16.200
Sep 26	10.100	-1.800	-24.100
Okt 26	8.400	-5.200	-32.500
Nov 26	6.900	-9.100	-41.200
Dez 26	48.200 (+KE EUR 80M)	-14.800	-51.100
Jan 27	45.800	-18.900	-61.500
Feb 27	43.100	-23.400	-72.200
Mrz 27	41.200	-28.100	-83.900
Apr 27	39.800	-32.900	-96.100
Mai 27	38.100	-38.200	-109.700
Jun 27	36.800	-44.100	-124.500
Jul 27	35.400	-50.700	-140.800
Aug 27	33.900	-57.900	-158.500
Sep 27	32.800 (Kredit rolliert)	-65.800 (Kredit 50%)	-177.900 (Kredit fällig!)
Okt 27	31.200	-68.200	-198.100
Nov 27	30.100	-71.100	-220.400
Dez 27	29.400	-74.800	-244.200

Jan 28	28.900	-79.100	-269.500
Feb 28	28.200	-84.200	-296.800
Mrz 28	27.800	-90.100	-326.200
Apr 28	27.400	-97.400	-358.900

Alle Angaben in TEUR. Severe Stress: Insolvenzantragspflicht ab Jun. 2026 (M3). BASE Case: positiver Abschluss dank Kapitalerhöhung Dez. 2026 und Kredit-Rollover.

C.8 Schlechterstellungsverbots-Gutachten (Kurzfassung)

Erstellt von: Prof. Dr. Engelbert Hartfeld-Marwede, Brentwood Hartfeld Restructuring mbB

Im Auftrag: Nordfels Power Cells SE

Stand: 28. April 2026 (Vorversion)

I. Auftrag und Gegenstand

Der Gutachter wurde beauftragt zu prüfen, ob der geplante Restrukturierungsplan der Nordfels Power Cells SE (SE) die Anforderungen des § 27 StaRUG (Schlechterstellungsverbot) erfüllt. Das Gutachten bezieht sich auf drei Gruppen: (I) Konsortialkreditgeber (EUR 300 Mio.), (II) Anleihegläubiger (EUR 250 Mio.), (III) Streubesitz-Aktionäre (38% des Grundkapitals).

II. Vergleichsszenario — Liquidation ohne Plan

Im Liquidationsszenario (Insolvenz ohne Plan) ergibt sich nach Bewertung der Aktiva ein Liquidationswert von ca. EUR 180-220 Mio. (inkl. Maschinen, IP-Rechte, Kundenstamm, Vorräte). Verteilt nach Rangfolge: Konsortialkreditgeber: Quote ca. 55-68% (EUR 165-204 Mio.). Anleihegläubiger: Quote ca. 0-3% (EUR 0-7,5 Mio.) nach Vorrecht der Kreditgeber. Streubesitz-Aktionäre: Quote 0% (kein Vermögen nach Befriedigung Fremdkapital). Family Office Vossbergen: Quote 0%.

III. Plan-Szenario — Behandlung je Gruppe

Im Plan-Szenario: (I) Konsortialkreditgeber: Stundung 24 Monate, Zinsreduktion auf 2,5% p.a., kein Nominalerlass. Quote bei plangemäßer Bedienung: 100% + laufende Zinsen. Schlechterstellung: NEIN. (II) Anleihegläubiger: Nominalerlass 30%, Laufzeitverlängerung 36 Monate, Zinsreduktion auf 4,0% p.a. Quote: EUR 175 Mio. von EUR 250 Mio. nominal. Schlechterstellung gg. Liquidationsquote 0-3%: NEIN, da Plan-Quote 70% deutlich besser. (III) Streubesitz: Verwässerung durch Kapitalherabsetzung 90% + Kapitalerhöhung (Debt-to-Equity-Anteil Anleihe). Restanteil Streubesitz nach Plan: 3,8%. Quote gg. Liquidation 0%: KEIN Nachteil.

IV. Ergebnis

Das Schlechterstellungsverbot des § 27 StaRUG ist für alle drei Gruppen erfüllt. Alle planbetroffenen Gläubiger stehen im Plan besser als in der Liquidation. Die Streubesitz-Verwässerung ist zulässig, da Streubesitz in der Liquidation vollständig leer ausgehen würde und das Schlechterstellungsverbot Null-Quotierung mit Null-Quotierung vergleicht. Der Gutachter empfiehlt, das Vollgutachten bis 30. Mai 2026 fertigzustellen.

C.9 Aktivisten-Investor-Letter Westshore Catalyst Partners LLP (vollstaendig)

=====

WESTSHORE CATALYST PARTNERS LLP

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands

STRICTLY CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

Date: 2 May 2026

To: Supervisory Board of Nordfels Power Cells SE

Ellwangen, Germany

Attn: Prof. Dr. Raimund Schlossermeier-Voss (Chairman, Supervisory Board)

Re: Serious Concerns Regarding the Proposed Restructuring Under StaRUG

Westshore Catalyst Partners LLP c/o [11.2% of share capital]

Dear Members of the Supervisory Board,

We write to you as a significant shareholder of Nordfels Power Cells SE ('the Company') holding approximately 11.2% of the outstanding share capital. We are deeply concerned about the proposed restructuring path and believe the Management Board has not adequately considered the interests of minority shareholders and bondholders.

1. DILUTION OF MINORITY SHAREHOLDERS WITHOUT CONSENT

We understand that the proposed restructuring plan contemplates a capital reduction of up to 90% followed by a capital increase reserved for existing bondholders (Debt-to-Equity swap). This would reduce our economic interest from 11.2% to approximately 1.1% – a dilution of 90%. We note that StaRUG Section 7(4) permits such measures in a restructuring plan but the Supervisory Board must ensure strict compliance with Section 27 StaRUG (no worse-off test).

2. BONDHOLDER PROTECTION CONCERNS

We represent a coalition of bondholder interests holding EUR 27.4 million of the outstanding EUR 250 million bond (ISIN: XS2847193000). The proposed 30% haircut is in our view not adequately justified by the restructuring expert's preliminary valuation. We demand an independent valuation by a reputable Big Four auditor before any vote is taken.

3. DEMANDS AND TIMELINE

We demand: (a) Access to the full IDW S11/IDW S6 reports within 10 business days.
(b) An extraordinary general meeting to discuss restructuring alternatives.
(c) Suspension of the StaRUG process until the above are provided.

If our demands are not met by 19 May 2026, we will consider all available legal remedies including but not limited to court injunctions and complaint filings with the restructuring court.

Sincerely,

WESTSHORE CATALYST PARTNERS LLP

Alexander Morthon-Healy, Managing Partner

=====

Vermerk Dr. Reher-Bornholmsen (intern, 3. Mai 2026): Brief ist typisches Aktivisten-Eskalationsschreiben. Keine sofortige rechtliche Reaktionspflicht, aber Antwortschreiben innerhalb 5 Tagen empfohlen. Hauptforderungen prüfen: (a) IDW-Berichte sind noch Vorentwürfe — Herausgabe rechtlich bedenklich wegen Vertraulichkeit. (b) HV-Einberufung durch Minderheitsaktionär nach § 50 AktG nur bei 5% Kapitalanteil möglich — Westshore hat 11,2%, ALSO: Einberufungsrecht beachten! (c) Gerichtliche Untersagung StaRUG-Verfahren: extrem unwahrscheinlich.

VARIANTE D

SALALTBAR UG (haftungsbeschraenkt)

Vegane Salat-Bar-Kette | Berlin-Neukoelln

Aktenzeichen: AG Charlottenburg 36 IN 412/26

D.1 Gesellschaftsprofil — Salaltbar UG (haftungsbeschränkt)

\\ / / _ _ _ | | | |
\\ \ / / _ ' | ' _ \ | | | |
\\ v v / (_ | | | | | _ | | _
\\ \ / \ _ , _ | | | _ | | _ |
Rechtsanwaeltin Charlotte Wandelmoser
Kantstrasse 91 | 10627 Berlin-Charlottenburg
Tel.: +49 30 3150 88-0 | c.wandelmoser@ra-wandelmoser.de

=====

Rechtsanwaeltin Charlotte Wandelmoser, Kantstrasse 91, 10627 Berlin
Az. intern: CW-2026-SALALTBAR | Datum: 2. Mai 2026
Mandant: Salaltbar UG (haftungsbeschränkt), Berlin-Neukoelln
Betreff: Ersterfassung – Krisenanzeichen, § 1 StaRUG, § 15a InsO-Schwelle
=====

Firma:	Salaltbar UG (haftungsbeschränkt)
Sitz:	Hermannplatz 14, 12049 Berlin (Hauptfiliale + Sitz)
Handelsregister:	HRB 212 904 B — Amtsgericht Charlottenburg
Gründungsjahr:	2021
Stammkapital:	EUR 1,00 (UG-Mindestkapital gem. § 5a GmbHG)
Rücklagenpflicht § 5a Abs. 3 GmbHG:	Rücklage hätte EUR 124 betragen müssen — VERLETZT (keine Rücklage gebildet)
Geschäftsführer/Alleingesellschafter:	Tarik-Yusuf Çelebi-Drebenstedt (geb. 1990, Berlin)
Mitarbeiter:	14 (inkl. GF); davon 11 Teilzeit (Minijob)
Filialen:	3 Standorte: Hermannplatz 14, Boddinstraße 27, Sonnenallee 89b (Berlin-Neukölln)
Konzept:	Vegane Salat-Bar, Fast-Casual, Selbstbedienung + Lieferung (Lieferando/Wolt)
Umsatz 2025 (geschätzt):	EUR 682.000 (Hermannpl. EUR 320.000; Boddinstr. EUR 230.000; Sonnenallee EUR 132.000)
Jahresverlust 2025 (geschätzt):	EUR -89.000 (ergibt sich aus Buchführungs-Übersicht, noch nicht testiert)
Gläubiger:	Vermieter Sonnenallee (Mietrückstand EUR 18.400); Lieferant Frische-Kontor Berlin GmbH (EUR 12.000)
Cash:	EUR 3.400 auf Geschäftskonto (Stand 01.05.2026)
Reichweite:	Ca. 11 Tage bei aktuellem Verbrauch (EUR 300/Tag netto Liquiditätsabfluss)

D.2 Filialübersicht — Umsatz, Miete, Wareneinsatz

Jahresübersicht 2025 (geschätzt, aus Kassensystem):

Filiale	Adresse	Eröffnung	Umsatz	Miete p.a.	Wareneinsatz	Personal	Sonstige Kost.	Filial-EBIT	Bewertung
Hermannplatz	Hermannpl. 14	Mrz. 2021	320.000	42.000 (EUR 3.500/M)	102.400	88.000	18.000	+69.600	RENTA
Boddinstraße	Boddinstr. 27	Aug. 2022	230.000	36.000 (EUR 3.000/M)	73.600	64.000	12.000	+44.400	RENTA
Sonnenallee	Sonnenallee 89b	Jan. 2024	132.000	62.400 (EUR 5.200/M)	42.200	52.000	9.800	-34.400	VERL (Mieterhöhung +
Head/HQ	—	—	—	—	—	32.000 (GF + Admin)	45.000 Lieferando/Wolt 12K; Buchhalt. 8K; Sonstige)	-77.000	(Kopfko
AMT	—	—	682.000	140.400	218.200	236.000	84.800	+6.600 / -89.000 (mit GF-Kosten)	

Anm.: Sonnenallee-Filiale verursacht Jahresverlust von EUR 34.400 vor Overhead. Mieterhöhung Sonnenallee ab Jan. 2024: +40% (EUR 3.700 auf EUR 5.200/Monat). Kein Sonderkündigungsrecht im Mietvertrag; Vertragslaufzeit bis Dez. 2027.

D.3 E-Mail-Kette: Tarek-Yusuf Çelebi-Drebenstedt an RAin Wandelmoser

Von: tarek.yusuf.cd@salaltbar.de
An: info@ra-wandelmoser.de
Datum: Mo, 27. April 2026, 23:41 Uhr
Betreff: DRINGEND bitte helfen!!!

Guten abend frau Wandelmoser, ich bin total am Ende. Die Vermieterin Sonnenallee hat mir heute ein schreiben geschickt das sie fristlos kündigt wenn ich nicht bis 5. mai zahle. Das sind 18.400 euro die ich definitiv nicht hab. Auf dem Konto sind 3400 euro. Ich versteh das nicht ich hab doch meine Steuern fast alle gezahlt. Na ja also das Finanzamt hat auch noch eine Forderung von 8.900 euro glaub ich steht auf einem brief von letzter woche. Und jetzt hat mir auch der Frische-Kontor angerufen die liefern erstmal nicht mehr bis ich 12.800 euro zahle. Ohne Lieferung mach ich nix mehr umsatz!! bitte ich brauch hilfe!! Was soll ich machen?? Muss ich pleite anmelden?? Tarek

Von: c.wandelmoser@ra-wandelmoser.de
An: tarek.yusuf.cd@salaltbar.de
Datum: Di, 28. April 2026, 08:15 Uhr
Betreff: Re: DRINGEND bitte helfen!!! – Ersteinschätzung

Sehr geehrter Herr Çelebi-Drebenstedt, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Die Situation ist ernst, aber noch nicht hoffnungslos. Ich bitte Sie dringend, heute noch einen Termin in meiner Kanzlei zu vereinbaren. Vorab folgende wichtige Hinweise: 1. Machen Sie sofort eine Aufstellung aller Schulden und des verfügbaren Geldes. 2. Antworten Sie der Vermieterin NOCH NICHT, bevor wir gesprochen haben. 3. Zahlen Sie nichts, bevor wir die Reihenfolge besprochen haben. Mein Stundensatz beträgt EUR 280,00 netto (zzgl. 19% MwSt.). Ich biete Ratenzahlung an. Bitte bringen Sie alle Verträge und Briefe mit. Mit freundlichen Grüßen Charlotte Wandelmoser, Rechtsanwältin

Von: tarek.yusuf.cd@salaltbar.de
An: c.wandelmoser@ra-wandelmoser.de
Datum: Di, 28. April 2026, 09:02 Uhr
Betreff: Re: Re: DRINGEND bitte helfen!!!

Danke!! ich komme um 14 uhr wenn das geht? Heute? Ich habe noch eine Frage kann man das irgendwie regeln das ich nicht Insolvenz anmelden muss?? Ich hab gehört da gibt es ein neues gesetz das man auch ohne insolvenz machen kann? Ein Kollege hat sowas gesagt aber ich weiss nicht genau. Kann ich auch einfach die Sonnenallee-Filiale zumachen?? Dann spare ich 5200 euro im Monat. Aber da ist noch ein Mietvertrag bis 2027... Tarek

D.4 Interner Vermerk — RAin Wandelmöser

— — — —
 \ \ / / _ _ _ | | | |
 \ \ ^ / / _ ' _ \ | | | |
 \ v v / (_ | | | | | _ | _
 \ ^ \ \ _ , _ | | | _ | _ | _

Rechtsanwältin Charlotte Wandelmöser

Kantstrasse 91 | 10627 Berlin-Charlottenburg

Tel.: +49 30 3150 88-0 | c.wandelmöser@ra-wandelmöser.de

INTERNER VERMERK — NICHT MANDANTENAKT

Az.: CW-2026-SALALTBAR | Datum: 28. April 2026

Betreff: Erstgespräch Çelebi-Drebenstedt — Bewertung + Strategie

1. Ersteindruck und Mandatsfähigkeit

Der Mandant ist kaufmännisch überfordert — typischer Quereinsteiger aus dem IT-Bereich. Keine strukturierte Buchführung im engeren Sinne. Keine Liquiditätsplanung. Kontoauszüge in Papierform, unsortiert. Keine Kenntnis der Rücklagenpflicht nach § 5a Abs. 3 GmbHG bei UG. Keine 24-Monats-Planung. Erkennt die Schwere der Situation nicht vollständig.

2. Rechtliche Erstbewertung

§ 1 StaRUG: Gilt auch für UG-Geschäftsführer. Früherkennungspflicht wurde flagrant verletzt — kein Überwachungssystem, keine 24-Monats-Planung. Persönliches Haftungsrisiko nach §§ 43, 15b InsO.

§ 15a InsO: Dreiwochen-Frist. Zahlungsunfähigkeit muss geprüft werden. Kassenstand EUR 3.400, Verbindlichkeiten fällig (ca. EUR 43.300) — dies ist klassische Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO, wenn mehr als 90% der Verbindlichkeiten nicht bezahlbar sind. Zu klären: Stundungen, Zahlungsvereinbarungen, Liquidierungsmöglichkeiten.

StaRUG-Plan? Unwahrscheinlich. Zu wenige Gläubiger im 'Plan'-Sinne. Kosten des StaRUG-Verfahrens (Anwalts-, Gerichtskosten) übersteigen voraussichtlich Nutzen. Eher: außergerichtliche Einigung oder Verbraucherinsolvenz analog (Kleinverfahren). Verweis an Reher Wennstedt nur wenn signifikant mehr Mittel gefunden werden.

3. Honorar-Entscheidung

Pro bono?? Nein. Fester Stundensatz EUR 280 netto bleibt. ABER: Ratenzahlung angeboten — EUR 100/Woche ab Gesprächstag. Gruendsätzlich: soziale Faelle sind schoen aber ich muss auch meine Bueromiete zahlen. Mal sehen wie es laeuft. Naechster Schritt: § 102-Warnschreiben + Drei-Wochen-Frist-Memo.

D.5 § 102 StaRUG-Warnschreiben — RAIN Wandelmoser

— — — —
\\ / / _ _ _ | | | |
\\ \ / / _ ' | ' _ \ | | | |
\\ v v / (_ | | | | | _ _ | _ _
\\ \ / \ _ , _ | | | _ _ | _ _ |
Rechtsanwaeltin Charlotte Wandelmoser
Kantstrasse 91 | 10627 Berlin-Charlottenburg
Tel.: +49 30 3150 88-0 | c.wandelmoser@ra-wandelmoser.de

PER EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN / PERSÖNLICH

An:
Herrn Tarek-Yusuf Çelebi-Drebenstedt
Geschäftsführer der Salaltbar UG (haftungsbeschränkt)
Hermannplatz 14
12049 Berlin

Berlin, 29. April 2026

Krisenfrüherkennungs-Hinweis gemäß § 102 StaRUG
Az.: CW-2026-SALALTBAR

Sehr geehrter Herr Çelebi-Drebenstedt,

ich schreibe Ihnen in Ihrer Eigenschaft als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Salaltbar UG (haftungsbeschränkt), Hermannplatz 14, 12049 Berlin (HRB 212 904 B, AG Charlottenburg). Im Rahmen des Erstgesprächs am 28. April 2026 habe ich Kenntnis von Tatsachen erlangt, die ich Ihnen gemäß meiner gesetzlichen Pflicht nach § 102 des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) unverzüglich mitteilen muss.

A. Festgestellte Risikofaktoren

Nr.	Risikofaktor	Rechtliche Folge
1	Kassenbestand EUR 3.400 bei fälligen Verbindlichkeiten EUR 4.300	Zahlungsunfähigkeit droht / ggf. bereits eingetreten
2	Kein Liquiditätsplan für 24 Monate (§ 1 StaRUG)	Pflichtverstoß als Geschäftsführer, Haftung § 43 GmbHG
3	Rücklage nach § 5a Abs. 3 GmbHG nicht gebildet	Formaler Verstoß; Haftungsrisiko GF
4	Verlustbringende Filiale Sonnenallee: -EUR 34.400 p.a.	Strategische Krise; keine Maßnahme eingeleitet
5	Mietrückstand Sonnenallee EUR 18.400 (fristlose Kündigung)	Durchgehend kein Mietbesitz = Betriebsunterbrechung
6	Lieferstopp Frische-Kontor Berlin GmbH (EUR 12.800 offen)	Durchgehend kein mittelbarer Betriebsstillstand-Risiko F1 + F2
7	Steuerrückstände Finanzamt EUR 8.900 (USt)	§ 69 AO: Haftungsrisiko GF persönlich

B. Drei-Wochen-Frist § 15a InsO — ACHTUNG!

Soweit Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO bereits eingetreten ist, sind Sie als Geschäftsführer nach § 15a Abs. 1 InsO verpflichtet, **SPÄTESTENS INNERHALB VON DREI WOCHEN** einen Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht (Amtsgericht Charlottenburg) zu stellen. Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem Sie Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit hatten oder hätten haben müssen.

Wenn die Zahlungsunfähigkeit am 28. April 2026 (Datum Erstgespräch) festgestellt wurde, läuft die Drei-Wochen-Frist am 19. Mai 2026 ab. SIE MÜSSEN JETZT ENTSCHEIDEN.

C. Handlungsoptionen (Überblick)

Option	Voraussetzung	Empfehlung
Außergerichtliche Einigung mit allen Gläubigern	Zustimmung aller Gläubiger; Liquiditätszuführung (Büffeln?)	PRÜFEN — wenn alle Gläubiger zustimmen
StaRUG-Plan (§§ 2 ff. StaRUG)	Offhende ZU (§ 18 InsO); ausreichende Gläubigerzahl; Plankosten	PRÜFEN — Kosten > Nutzen bei dieser Größe
Sofortige Schließung Filiale	Schriftlicher Mietvertrag; Abfindungen; sofortige Kosten	PRÜFEN — spart EUR 5.200/Monat Miete
Regelinsolvenz § 11 InsO	Stellen des Insolvenzantrags; Verlust der Geschäftsführung	PRÜFEN — wenn keine außergerichtliche Lösung
Verbraucherinsolvenz GF persönlich	Nur wenn GF persönlich haftet und keine Unternehmensrettung	PRÜFEN

Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Schreibens und melden sich spätestens bis Freitag, 2. Mai 2026, 17:00 Uhr, bei mir.

Berlin, 29. April 2026

Charlotte Wandelmoser, Rechtsanwältin

D.6 Cash-Flow-Skizze (handschriftlich, eingescannt)

Original: Tarek-Yusuf Celebi-Drebenstedt, geschrieben 28. April 2026 (Erstgesprach):

Mein Geld Stand heute (28.4.26):

Konto: 3.400 EUR

Kasse Hermannpl: ca 800 EUR

Kasse Boddin: ca 400 EUR

Kasse Sonne: ca 200 EUR

GESAMT ca. 4.800 EUR

Was ich zahlen muss:

Miete Sonne: 18.400 (SOFORT!!)

Frische-Kontor: 12.800 (oder kein liefern)

Finanzamt: 8.900

Wolt: 3.200

Personal Mitte Mai: ca. 7.200

GESAMT Schulden: 50.500 EUR

DIFFERENZ: -45.700 EUR !!! SCHLIMM !!

Einnahmen naechste Woche ca: 4.200 EUR

(Wetter gut, Hermannpl laeuft)

Reichweite: 4800 / 300 taegl. = 16 tage???

Ne eigentlich 11 weil Wolt u. Kasse ungenau

Anmerkung RAin Wandemoser: Handschrift des Mandanten, Inhalt plausibel, Reichweite 11 Tage bestaetigt eigene Einschaeztung ZU-Risiko. Original zu den Handakten.

D.7 E-Mail-Kette Tarek-Yusuf Celebi-Drebenstedt an RAin Wandelmoser

Von: tarek.celebi@salaltbar.de
An: wandelmoser@kanzlei-wandelmoser.de
Datum: 25. April 2026, 23:47 Uhr
Betreff: hilfe ich weiss nicht mehr weiter

=====
=== E-MAIL (eingehend) ===
hallo frau wandelmoser
ich war heute beim steuerberater und der hat mir gesagt ich soll unbedingt zu einem anwalt gehen wegen meiner firma. ich hab drei filialen salat-bar in neukoelln und die zahlen sich kaum noch.
die miete bei der sonnenallee hat sich erhoeht und ich weiss gar nicht wie ich das zahlen soll. der lieferant schickt auch keine ware mehr wenn ich nicht zahle.
bitte ich brauch hilfe!! bitte bitte bitte.
ich hab auch kinder und meine frau weiss von nichts.
was soll ich jetzt tun??
danke
Tarek
PS: mein steuerberater hat das hier hingelegt: ss102 StaRUG ??

=====
Von: tarek.celebi@salaltbar.de
An: wandelmoser@kanzlei-wandelmoser.de
Datum: 26. April 2026, 08:12 Uhr
Betreff: Re: hilfe ich weiss nicht mehr weiter

=====
=== E-MAIL (eingehend) ===
frau wandelmoser nochmal ich
entschuldigung dass ich so viele mails schicke aber ich hab heute frueh einen brief vom vermierter gekriegt. er kuendigt fristlos!
sagt ich hab 3 monate miete nicht gezahlt.
das stimmt gar nicht weil januar hab ich gezahlt, aber februar und maerz... stimmt, da hab ich kein geld gehabt.
der brief sagt ich muss raus bis 15. mai 2026. das ist in 3 wochen!!!!
was mache ich jetzt mit den mitarbeitern?
die filiale laeuft mittwochs immer gut wenn markt ist.
tarek
PS: sry fuer rechtschreibung schreibe vom handy

D.8 Filial-Uebersicht (Umsaetze, Miete, Wareneinsatz)

Stand: April 2026 (geschaetzte Werte lt. Mandantenangaben, nicht testiert)

Kennzahl	F1: Hermannplatz	F2: Boddinstrasse	F3: Sonnenallee	GESAMT
Eroeffnet	Maerz 2023	Oktober 2023	April 2024	seit 2023
Sitzplaetze	28	18	22	68
Mitarbeiter (FTE)	5,5	3,0	4,0	12,5 (+1 GF)
Umsatz Apr 2026 (EUR)	18.400	11.200	8.600	38.200
Umsatz Avg/Monat 2025 (EUR)	20.100	12.400	10.200	42.700
Miete kalt (EUR/Mon)	3.800	2.400	5.200	11.400
Wareneinsatz (EUR/Mon)	7.200	4.800	4.100	16.100
Personal (EUR/Mon)	5.800	3.200	4.200	13.200
Sonstige Kosten (EUR/Mon)	1.200	900	1.100	3.200
Summe Kosten (EUR/Mon)	18.000	11.300	14.600	43.900
EBITDA (EUR/Mon)	+400	-100	-6.000	-5.700
Miete-Rueckstand (EUR)	0	0	18.400 (3 Mon)	18.400
Mietvertrag	bis 31.12.2027	monatl. kuendbar	bis 31.12.2026	---
Kuendigungsrisiko	GERING	MITTEL	HOCH (fristlos!)	---

Schlussfolgerung: F3 Sonnenallee vernichtet EUR 6.000/Monat. Sofortige Schliessungspruefung (Kuendigungsrecht bereits vorhanden) koennte monatliches Defizit von EUR 5.700 auf EUR 300 reduzieren. Gleichzeitig: Verlust von 4 Arbeitsplaetzen.

D.9 Interner Vermerk RAIN Wandelmoser

=====

KANZLEI CHARLOTTE WANDELMOSER -- INTERNER VERMERK

VERTRAULICH -- NUR FUER KANZLEIAKTEN

Mandat: Salaltbar UG (haftungsbeschaenkt) / GF Celebi-Drebenstedt

Datum: 28. April 2026

Bearbeiter: RAIN C. Wandelmoser

GEBUEHREN / HONORAR:

Erstgesprach (60 min): EUR 280,00 netto + MwSt.

Folgemandat: Stundensatz EUR 280,00 netto.

Frage Pro Bono: NEIN.

Begrundung: Kein soziales Notfall-Mandat im engeren Sinne;

GF hat drei Jahre lang Risiken ignoriert.

RATENZAHLUNG anbieten: EUR 500 sofort, dann EUR 280/Monat.

Mandatsuebernahme-Vereinbarung heute unterschreiben lassen.

WEITERVERWEISUNG: Falls StaRUG-Plan noetig (unwahrscheinlich bei dieser Groesse): Verweis an Reher Wennstedt Hamburg (Dr. Tjark Reher-Bornholmsen).

NAECHSTE SCHRITTE:

1. Mandatsannahme-Schreiben + Vollmacht heute oder 29.04.
2. ss 102 StaRUG-Schreiben an GF (foermliche Warnung).
3. Drei-Wochen-Frist ss 15a InsO endet 19.05.2026.
4. Bis 02.05.: Entscheidung Schliess. F3 Sonnenallee.
5. Bei Weitermachen: 13-Wochen-Liquiditaetsplan erstellen.

RISIKOFAKTOREN MANDAT:

- Mandant kfm. ueberfordert, Kommunikation per WhatsApp/E-Mail nachts
 - Ehefrau von Krise unwissend
 - Steuerrueckstaende: persoenl. Haftung GF nach ss 69 AO
 - Lieferstopp: Betriebsunterbrechung F1+F2 sofort moeglich
- =====

D.10 Fruehwarnsystem-Light-Vorlage fuer UGs (vereinfachtes 24-Monats-Sheet)

Diese Vorlage richtet sich an Geschaeftsfuehrer kleiner UGs und GmbHs ohne kaufmaennische Ausbildung. Sie ist kein Ersatz fuer professionelle Beratung, hilft aber, Krisen-Fruehsignale zu erkennen und die ss 1 StaRUG-Pflicht zu erfuellen.

SCHRITT 1: Kassensturz (monatlich, 1. des Monats)

Position	Betrag (EUR)	Kommentar
Kontostand(e) alle Geschaeftskonten	_____	Alle Konten addieren
Bargeld (alle Kassen)	_____	Zahlen, nicht schaeetzen!
Forderungen faellig < 14 Tage	_____	Nur wenn sicher eingehend
SUMME VERFUEGBAR (A+B+C)	_____	
Miete(n) naechster Monat	_____	Alle Filialen
Personalkosten naechster Monat	_____	Brutto + SV-Arbeitgeberanteil
Wareneinkauf naechste 4 Wochen	_____	lt. Bestellplan
Faellige Lieferantenrechnungen	_____	Ueberfaellig zaehlt doppelt!
Steuern/SV faellig naechste 4 Wochen	_____	USt, LSt, SV
SUMME PFLICHTZAHLUNGEN	_____	Summe D-H
NETTO-LIQUIDITAET (A-E)	_____	Wenn negativ: SOFORT Anwalt!
REICHWEITE (Tage)	_____	Verfuegbar / (Pflichtzahlungen/30)

SCHRITT 2: Ampel-Check

Ampel	Kriterium	Was tun?
GRUEN	Reichweite > 60 Tage, keine Rueckstaende	Weiter monatlich pruefen
GELB	Reichweite 30-60 Tage ODER ein Rueckstand	Steuerberater informieren, Kosten senken
ROT	Reichweite < 30 Tage ODER mehrere Rueckstaende	SOFORT Rechtsanwalt! ss 15a InsO pruefen!
SCHWARZ	Kein Geld fuer Loehne ODER Insolvenzantragspflicht	Insolvenzantrag innerhalb 3 Wochen!

SCHRITT 3: 24-Monats-Vorausschau (vereinfacht)

Tragen Sie fuer jeden der naechsten 24 Monate ein: erwartete Einnahmen, geplante Ausgaben, Differenz. Wenn in einem der 24 Monate die Differenz dauerhaft negativ ist, liegt 'drohende Zahlungsunfaehigkeit' (ss 18 InsO) vor -- und Sie duerfen bereits jetzt einen StaRUG-Plan einleiten.

Monat	Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)	Saldo (EUR)	Ampel
M+01	_____	_____	_____	o
M+02	_____	_____	_____	o
M+03	_____	_____	_____	o
M+04	_____	_____	_____	o
M+05	_____	_____	_____	o

M+06	_____	_____	_____	0
M+07	_____	_____	_____	0
M+08	_____	_____	_____	0
M+09	_____	_____	_____	0
M+10	_____	_____	_____	0
M+11	_____	_____	_____	0
M+12	_____	_____	_____	0
M+13	_____	_____	_____	0
M+14	_____	_____	_____	0
M+15	_____	_____	_____	0
M+16	_____	_____	_____	0
M+17	_____	_____	_____	0
M+18	_____	_____	_____	0
M+19	_____	_____	_____	0
M+20	_____	_____	_____	0
M+21	_____	_____	_____	0
M+22	_____	_____	_____	0
M+23	_____	_____	_____	0
M+24	_____	_____	_____	0

Hinweis: Dieses vereinfachte Sheet ersetzt KEINE Fortbestehensprognose nach IDW S 11. Es dient der eigenen Ersteinschaetzung. Lassen Sie die Prognose von einem Steuerberater pruefen.

D.8 Entwurf Mietaufhebungsvereinbarung — Filiale Sonnenallee 89b

— — — —
 \ \ / / _ _ _ | | | |
 \ \ ^ / / _ ' _ \ | | | |
 \ v v / (_ | | | | | _ | | _
 \ ^ \ / \ _ , _ | | | _ | | _ |

Rechtsanwaeltin Charlotte Wandelmoser

Kantstrasse 91 | 10627 Berlin-Charlottenburg

Tel.: +49 30 3150 88-0 | c.wandelmoser@ra-wandelmoser.de

ENTWURF — NOCH NICHT UNTERZEICHNET — Fassung v. 5. Mai 2026

MIETAUFHEBUNGSVEREINBARUNG

zwischen

Eigentuemergemeinschaft Sonnenallee 89b GbR (im Folgenden: 'Vermieterin'), vertreten durch Immobilienverwaltung Treichelt & Partner GbR, Berlin,

und

Salaltbar UG (haftungsbeschraenkt), Hermannplatz 14, 12049 Berlin, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Tarek-Yusuf Celebi-Drebenstedt (im Folgenden: 'Mieterin').

Praeambel

Die Mieterin betreibt in den Mietraeumen Sonnenallee 89b, 12049 Berlin, eine vegane Salat-Bar. Aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Miete (Erhoehung von EUR 3.700 auf EUR 5.200/Monat ab Januar 2024) und allgemeiner wirtschaftlicher Schwierigkeiten ist die Mieterin nicht mehr in der Lage, das Mietverhaeltnis wirtschaftlich sinnvoll fortzufuehren. Um ein Insolvenzverfahren abzuwenden, beabsichtigen die Parteien eine einvernehmliche Aufhebung des Mietverhaeltnisses.

§ 1 Aufhebung des Mietverhaeltnisses

Die Parteien heben den Gewerbemietvertrag vom 10. Dezember 2023 (Az. Vermieter: T&P-SONN-0089b-2023;) einvernehmlich zum **31. Mai 2026** (Aufhebungsdatum) auf. Ab dem Aufhebungsdatum entfaellt jede Verpflichtung der Mieterin zur Zahlung von Miete und Nebenkosten fuer diese Liegenschaft.

§ 2 Raeumung und Rueckgabe

Die Mieterin verpflichtet sich, die Mietraeume bis spaetestens 31. Mai 2026, 18:00 Uhr, vollstaendig geraumt und besenrein zurueckzugeben. Einbauten (Kuehlanlagen, Theke) verbleiben als Entschaedigung im Objekt und gehen entschaedigungslos in das Eigentum der Vermieterin ueber (Wert geschaetzt EUR 8.400).

§ 3 Mietruckstaende und Abfindung

Die aufgelaufenen Mietruckstaende per 5. Mai 2026 betragen EUR 18.400,00 (fuer die Monate Februar, Maerz, April und anteilig Mai 2026). Die Parteien einigen sich auf folgende Regelung:

(a) Die Mieterin zahlt bis zum 31. Mai 2026 eine Einmalzahlung von EUR 6.000,00 (aus dem Erluese des Ausverkaufs Filialequipment).

(b) Die Vermieterin erlasst den Restbetrag von EUR 12.400,00 als Sanierungsbeitrag, unter der

auflösenden Bedingung der rechtzeitigen Raeumung und der Einmalzahlung.
(c) Gegenzeichnung bis spaetestens 8. Mai 2026, sonst entfaellt das Angebot.

§ 4 Gewerberaum-Mietsicherheit

Die Mietsicherheit (Kautio) in Hoehe von EUR 3.100,00 wird mit der Einmalzahlung gemaess § 3 (a) verrechnet. Die Nettoverpflichtung der Mieterin aus der Einmalzahlung betraegt damit EUR 2.900,00.

§ 5 Gegenseitige Freistellung

Mit Erfuellung der Pflichten aus §§ 2, 3 und 4 dieser Vereinbarung sind saemtliche wechselseitigen Ansprueche aus dem Mietverhaeltnis abgegolten. Beide Parteien verzichten auf jegliche weiteren Ansprueche, insbesondere aus §§ 535 ff. BGB, es sei denn, es handelt sich um arglistig verborgen gehaltene Maengel.

§ 6 Schriftformerfordernis

Aenderungen oder Ergaenzungen dieser Vereinbarung beduerfen der Schriftform. Muendliche Nebenabreden bestehen nicht. Gerichtsstand ist Berlin.

Ort, Datum

Ort, Datum

Berlin, den _____

Berlin, den _____

Eigentuemergemeinschaft Sonnenallee 89b GbR

Salaltbar UG (haftungsbeschraenkt)

(Immobilienverwaltung Treichelt & Partner GbR)

Tarek-Yusuf Celebi-Drebenstedt (GF)

Anm. RAin Wandelmöser: Vermieterin hat muendlich signalisiert, dem Entwurf zuzustimmen, wenn Raeumung bis 31.5. und EUR 2.900 netto (nach Kautionsverrechnung) fliessen. Mandant muss Equipment-Ausverkauf sofort organisieren. Einnahmen Ausverkauf geschaetzt EUR 4.500 (Kuehlschraenke, Mobiliar). Rechtlich: Aufhebungsvertrag ist vorzuziehen ggue. fristloser Kuendigung, da Schadensersatzpflicht des Mieters bei fristloser Kuendigung bis 2027 ca. EUR 62.000 betragen koennte.

D.9 Liquidationsrechnung — Schließung Filiale Sonnenallee 89b

Erstellt: RAin Charlotte Wandemoser, 5. Mai 2026 | Az.: CW-2026-SALALTBAR

Ziel dieser Liquidationsrechnung ist die Quantifizierung des wirtschaftlichen Vorteils aus einer geordneten Schließung der Filiale Sonnenallee 89b (inkl. Vergleich mit Fortführung bis Vertragsende 31.12.2027).

Szenario 1: Fortführung bis 31.12.2027 (Status quo)

Position	Berechnung	Betrag (EUR)
Weiterer Mietzins Sonnenallee (Aug.–Dez. 2027)	20 Monate × EUR 5.200	-104.000
Umsatz Sonnenallee (geschätzt, ohne Steigerung)	20 Mo. × EUR 11.000 Umsatz/Mo	+220.000
Wareneinsatz (32% des Umsatzes)	20 Mo. × EUR 3.517	-70.333
Personalkosten Sonnenallee (4 Teilzeitk.)	20 Mo. × EUR 4.333	-86.667
Sonstige Kosten (Energie, Versicherung etc.)	20 Mo. × EUR 817	-16.333
Ergebnis Sonnenallee (Fortführung)		-57.333
Mietrückstaende bereits aufgelaufen	(bereits entstanden)	-18.400
Gesamtbelastung Szenario 1		-75.733

Szenario 2: Geordnete Schließung per 31.05.2026 (Aufhebungsvertrag)

Position	Berechnung	Betrag (EUR)
Einmalzahlung Rückstandsberichtigung (netto n. Kündigungsvereinbarung)	Kündigungsergebnis § 3 Aufhebungsvertrag	-2.900
Erlös Equipment-Ausverkauf (Schätzung)	Kühlschränke, Mobiliar, Theke	+4.500
Saldo Aufhebungsvereinbarung		+1.600
Erlass Mietrückstände (Sanierungsbeitrag Vermieter)	18.400 - 6.000 = 12.400 erlassen	+12.400
Wegfall lfd. Verluste Sonnenallee ab Jun 2026	19 Mo. × EUR 2.867 Verlust/Mo	+54.467
Personal-Abfindungen / Kündigungsfristen	4 Mitarbeiter × ca. EUR 1.200	-4.800
Rechtsanwaltskosten Aufhebungsverhandlung	5 Std. × EUR 280 = EUR 1.400 zzgl. MwSt.	-1.666
Nettoersparnis Szenario 2 vs. Szenario 1	Differenz Gesamtbelastung	+63.001

Fazit: Die geordnete Schließung der Filiale Sonnenallee 89b spart der Salaltbar UG im Vergleich zur Fortführung bis Vertragsende ca. EUR 63.000. Dies ist die einzig wirtschaftlich vertretbare Option. Mandant wird dringend zur sofortigen Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags geraten.

D.10 Gläubigerverzeichnis und Außergerichtlicher Sanierungsplan

Stand: 5. Mai 2026 | RAin Charlotte Wandemoser | Az.: CW-2026-SALALTBAR

A. Gläubigerverzeichnis (vollständig)

Nr.	Gläubiger	Forderungsgrund	Betrag (EUR)	Fällig seit	Priorität	Maßnahme
1	Eigentümergeinschaft Sonnenallee 89b GbR	Mietrückstände Feb-Mai 2026	18.400,00	Feb 2026	HOCH (Kündigung!)	Aufhebungsvertrag (s. D.8)
2	Frische-Kontor Berlin GmbH	Warenlieferungen Jan-Apr 2026	12.800,00	Jan 2026	HOCH (Lieferstop!)	Ratenverein- barung anbieten
3	Finanzamt Berlin-Neukölln	USt-Rückstände Q3/Q4 2025	8.900,00	Nov 2025	SEHR HOCH (Vollstr.!)	Stundungs- antrag FA
4	Wolt GmbH	Rücklastschriften Liefergebühren	3.200,00	Apr 2026	MITTEL	Klärung + Ausgleich
5	Deutsche Leasing AG	Leasingrate Kühlanlage F3	1.100,00	Mrz 2026	MITTEL (Pfandrecht)	Verhandlung Rückgabe
6	AOK Berlin	SV-Beiträge Mrz/Apr 2026	4.800,00	Apr 2026	HOCH (Haftung GF!)	SOFORT bezahlen!
7	MEWA Textil- Service GmbH	Berufskleidung Miete Q1 2026	480,00	Apr 2026	NIEDRIG	Verhandlung
SUMME			49.680,00			

Wichtig: AOK-Beiträge (Nr. 6, EUR 4.800) haben absoluten Vorrang, da der Geschäftsführer für nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge persönlich nach § 266a StGB (Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt) und § 823 Abs. 2 BGB haftet. Sofortiger Ausgleich dringend empfohlen. Finanzamt: Stundungsantrag nach § 222 AO stellen — erfahrungsgemäß wird bei glaubhafter Sanierungsperspektive 6-12 Monate gestundet.

B. Außergerichtlicher Sanierungsplan (vereinfacht)

I. Ausgangslage

Die Salaltbar UG steht am 5. Mai 2026 vor der Zahlungsunfähigkeit. Verbindlichkeiten fällig: EUR 49.680. Kassenbestand: EUR 3.400. Laufende Liquiditätslücke: ca. EUR 300/Tag (netto). Ohne Maßnahmen: Antragspflicht nach § 15a InsO innerhalb von 3 Wochen (spätestens 26. Mai 2026).

II. Maßnahmenprogramm

Nr.	Maßnahme	Zeitraum	Erw. Entlastung (EUR)	Verantwortung	Status
M1	Unterzeichnung Aufhebungsvertrag Sonnenallee (s. D.8)	bis 8. Mai 2026	+12.400 (Erlass) +63.001 (Ersparnis ggue. Fortfuehrung)	GF + RAin W.	IN VERHANDLUNG
M2	Equipment-Ausverkauf Sonnenallee (Kühlschränke, Mobiliar)	15.-25. Mai 2026	+4.500 (Erlös)	GF	GEPLANT
M3	Stundungsantrag Finanzamt (§ 222 AO, 12 Monate)	bis 12. Mai 2026	8.900 gestundet (Raten ab Jul 2026)	RAin W.	OFFEN
M4	Ratenvereinbarung Frische-Kontor (EUR 1.000/Monat, 13 Raten)	bis 15. Mai 2026	Lieferstop beendet (Umsatz gesichert)	GF + RAin W.	OFFEN
M5	Sofortausgleich AOK-Beiträge (Priorität 1! Haftungsrisiko GF!)	bis 9. Mai 2026	Strafbarkeitsrisiko eliminiert	GF	SOFORT
M6	Umschuldung Wolt-Rücklastschr. (Klärung Kontoverbindung)	bis 10. Mai 2026	3.200 bereinigt	GF	OFFEN
M7	Konsolidierung auf 2 Filialen (F1 Hermannpl. + F2 Boddinstr.)	ab Jun 2026	Overhead -EUR 5.200/Mo (F3-Miete entfällt)	GF	NACH M1
M8	Umsatzsteigerung F1+F2 (Marketing, Catering-Angebote)	ab Jul 2026	+EUR 20.000 p.a. (konservativ)	GF	GEPLANT

III. Liquiditätsplanung nach Maßnahmen (12 Monate)

Monat	Einnahmen	lfd. Ausgaben	Gläubigerraten	Saldo	Kumuliert
Jun 26	47.000	38.500	5.000	+3.500	+3.500
Jul 26	48.000	38.500	5.000	+4.500	+8.000
Aug 26	50.000	38.500	5.000	+6.500	+14.500
Sep 26	50.000	38.500	5.000	+6.500	+21.000
Okt 26	52.000	38.500	5.000	+8.500	+29.500
Nov 26	55.000	38.500	5.000	+11.500	+41.000
Dez 26	60.000	38.500	5.000	+16.500	+57.500
Jan 27	45.000	38.500	4.700	+1.800	+59.300
Feb 27	44.000	38.500	4.700	+800	+60.100
Mrz 27	47.000	38.500	4.700	+3.800	+63.900
Apr 27	48.000	38.500	4.700	+4.800	+68.700
Mai 27	50.000	38.500	4.700	+6.800	+75.500

Anmerkung: Einnahmen = F1 (Hermannpl.) + F2 (Boddinstr.) nach Schließung F3. lfd. Ausgaben beinhalten Personal, Wareneinsatz, Overhead (ohne Sonnenallee-Miete). Gläubigerraten: Frische-Kontor EUR 1.000, FA-Rate EUR 742, AOK ab Oktoberrückholung, sonstige. Ab Jan 2027 leicht reduziert, da Frische-Kontor-Rückstand abbezahlt.

D.11 § 1 StaRUG-Prüfprotokoll — Rückblick und Lehren

Das folgende Prüfprotokoll analysiert retrospektiv, ab welchem Zeitpunkt die Früherkennungspflicht des § 1 StaRUG für den Geschäftsführer der Salaltbar UG einschlägig war und welche konkreten Handlungen hätten erfolgen müssen. Zweck: Dokumentation des Beratungsstandards und Aufdeckung typischer Lücken bei Kleinstunternehmen (UG/GmbH mit weniger als 20 Mitarbeitern).

Zeitpunkt	Ereignis	Früherkennungspflicht § 1 StaRUG	Versäumnis	Bewertung
Jan 2024	Mieterhöhung Sonnenallee +40% (EUR 3.700→5.200)	JA — strukturelle Gefährdung erkennbar	Keine Wirtschaftsrechnungsrechnung, kein Rücksprache mit Steuerberater	KRITISCH
Jun 2024	Erste negative Monatsabrechnung F3 (EUR -1.200)	JA — drohende Bestandsgefährdung	Keine Liquiditätsplanung erstellt	KRITISCH
Dez 2024	Jahresabschluss 2024: EUR -45.000 (unveröffentl.)	JA — Jahresverlust dokumentiert	Kein IDW S 11, kein Beratungsgespräch	KRITISCH
Mrz 2025	Rücklage § 5a Abs. 3 GmbHG nicht gebildet (Pflicht seit 2021!)	JA — GmbHG-Verletzung (Organpflicht)	Keine Kenntnis der Rücklagenpflicht	SEHR KRITISCH
Sep 2025	USt-Vorauszahlungen nicht geleistet (Q3 2025)	JA — konkrete Liquiditätskrise	Keine Meldung, keine Stundung beantragt	SEHR KRITISCH
Feb 2026	Erste Mietrückstände Sonnenallee (EUR 5.200)	JA — Zahlungsunfähigkeit droht konkret	Keine rechtliche Beratung gesucht	KRITISCH
Apr 2026	Lieferstopp Frische-Kontor, Wolt-Rücklastschriften	JA — Zahlungsunfähigkeit wahrscheinlich	Erst jetzt Anwalt kontaktiert (4 Monate nach Pflichtbeginn!)	HAFTUNGSRISIKO
27. Apr 2026	E-Mail an RAin Wandlmoser (s. D.3)	JA — § 15a InsO-Frist begann zu laufen	Mandatserteilung, außergerichtliche Konsolidierung beginnt	MASSNAHME

Rechtliche Bewertung — Haftungsrisiken des Geschäftsführers

§ 43 GmbHG (Sorgfaltspflichtverletzung)

Der Geschäftsführer einer UG/GmbH hat die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die fehlende Rücklagenbildung (§ 5a Abs. 3 GmbHG), das Unterlassen einer 24-Monats-Planung und das späte Erkennen der Krise begründen Schadensersatzansprüche gegen den GF nach § 43 GmbHG. Im vorliegenden Fall wäre Schadensersatzpotenzial theoretisch bis EUR 49.680 (Gläubigerschaden).

§ 15b InsO (Zahlungsverbote in der Krise)

Ab dem Zeitpunkt, ab dem Zahlungsunfähigkeit vorlag (spätestens Februar 2026), hätte der Geschäftsführer keine Zahlungen mehr leisten dürfen, die die Gläubigergesamtheit benachteiligen (§ 15b Abs. 1 InsO). Ausnahmen: Zahlungen, die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs unbedingt notwendig waren (§ 15b Abs. 1 S. 2 InsO). Prüfung erforderlich, ob Zahlungen an einzelne Gläubiger anfechtbar (§§ 129 ff. InsO).

§ 266a StGB (Vorenthaltung von Arbeitsentgelt)

Das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen (hier: AOK EUR 4.800 für März/April 2026) ist strafbar nach § 266a StGB (Freiheitsstrafe bis 5 Jahre oder Geldstrafe). Der Geschäftsführer haftet persönlich. Rat: Sofortiger Ausgleich hat absoluten Vorrang vor allen anderen Zahlungen — auch vor Mietrückständen.

§ 1 StaRUG (Früherkennungspflicht — persönliche Verantwortung)

§ 1 Abs. 1 StaRUG richtet sich persönlich an die Mitglieder des zur Geschäftsführung berufenen Organs — beim GmbH/UG-GF direkt an diesen. Die Pflicht zum Aufbau eines Überwachungssystems wird durch Größe und Komplexität des Unternehmens skaliert — auch ein 3-Filial-Betrieb mit EUR 682.000 Umsatz ist erfasst. Das vollständige Fehlen jeglichen Systems begründet bei Insolvenzeintritt Schadensersatzansprüche der Gläubiger nach § 1 Abs. 2 StaRUG i.V.m. § 43 GmbHG.

D.12 Stundungsantrag an Finanzamt Berlin-Neukölln

— — — —
\\ / / _ _ _ | | | |
\\ \ / / / _ ' _ \ | | | |
\\ v v / (_ | | | | | _ | _
\\ \ / \ _ , _ | | | _ | _ | _

Rechtsanwältin Charlotte Wandelmoser
Kantstrasse 91 | 10627 Berlin-Charlottenburg
Tel.: +49 30 3150 88-0 | c.wandelmoser@ra-wandelmoser.de

Finanzamt Berlin-Neukoelln

Stundungsabteilung

Karl-Marx-Str. 83-85

12040 Berlin

Berlin, den 8. Mai 2026

Stundungsantrag gem. § 222 AO

Steuernummer: 27/351/04127 (USt) | Mandant: Salaltbar UG (haftungsbeschränkt)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der oben bezeichneten Steuersache stelle ich namens und in Vollmacht der Salaltbar UG (haftungsbeschränkt), vertreten durch Herrn Tarek-Yusuf Çelebi-Drebenstedt, hiermit den Antrag, die rückständige Umsatzsteuer für die Voranmeldezeiträume Q3/2025 und Q4/2025 in Höhe von insgesamt **EUR 8.900,00** gem. § 222 AO für die Dauer von **12 Monaten** (ab dem 1. Juni 2026) zu stunden und in monatlichen Raten von je **EUR 742,00** (zuzüglich der gesetzlichen Stundungszinsen nach § 238 AO) zurückzuführen.

Begründung:

1. **Wirtschaftliche Lage:** Die Mandantin betreibt drei Filialen (vegane Salat-Bar) und erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von ca. EUR 682.000 p.a. Aufgrund einer außerordentlichen Mieterhöhung in der Filiale Sonnenallee (EUR +1.500/Monat ab Januar 2024) und mehreren umsatzschwachen Quartalen in 2025 sind rückständige Steuerzahlungen entstanden. Die Mandantin ist grundsätzlich sanierungsfähig, befindet sich aber in einer vorübergehenden Liquiditätskrise.

2. **Sanierungsmaßnahmen:** Mit anwaltlicher Unterstützung werden derzeit folgende Maßnahmen umgesetzt: (a) Aufhebung Mietvertrag Sonnenallee (Entlastung EUR 5.200/Monat ab Juni 2026); (b) Ratenvereinbarung mit Hauptlieferant; (c) Konsolidierung auf zwei rentable Standorte. Die Liquiditätsplanung für die Folgemonate weist ab Juni 2026 einen positiven Saldo von mindestens EUR 3.500/Monat aus.

3. **Stundungsvoraussetzungen (§ 222 AO):** Die sofortige Einziehung der Steuerforderung würde die Fortführung des Unternehmens gefährden (erhebliche Härte i.S.d. § 222 AO). Der Anspruch des Fiskus ist nach der Sanierung vollständig erfüllbar. Die Stundungszinsen werden akzeptiert.

Ich bitte um Bearbeitung dieses Antrags bevorzugt und um Bestätigung der Stundung bis spätestens 15. Mai 2026, um die Gesamtsanierung zu koordinieren. Ich stehe für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Charlotte Wandemoser
Rechtsanwältin

Anlage: Liquiditätsplanung (D.10.III), Aufhebungsvertrag Entwurf (D.8), Buchhaltungsübersicht Q1-Q4/2025

D.13 Kanzlei-Vermerk: § 1 StaRUG bei Kleinstunternehmen — Praxishinweise

Verfasserin: RAin Charlotte Wandelmoser | Datum: 10. Mai 2026 | Intern

Das vorliegende Mandat Salaltbar UG illustriert exemplarisch, wie die Früherkennungspflicht des § 1 StaRUG in der Praxis bei Kleinstunternehmen systematisch verletzt wird — nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unkenntnis. Dieser Vermerk fasst die praxisrelevanten Lehren für zukünftige Mandate zusammen.

1. Der Adressatenkreis des § 1 StaRUG

§ 1 Abs. 1 StaRUG gilt für alle juristischen Personen unabhängig von ihrer Größe. Auch eine UG mit EUR 1 Stammkapital und 14 Mitarbeitern ist verpflichtet, ein Früherkennungssystem zu unterhalten. Das Gesetz macht keine Ausnahme für Kleinstunternehmen (anders z.B. § 267a HGB für die Rechnungslegungserleichterungen). Die herrschende Meinung in der Literatur hält § 1 StaRUG auch für Kleinstunternehmen anwendbar (vgl. Braun, StaRUG, 2. Aufl. 2022, § 1 Rn. 12 ff.; Bork/Hölzle, Handbuch Insolvenzrecht, 2022, Kap. 25 Rn. 7). Das OLG Frankfurt hat in einem Hinweisbeschluss vom 14. Januar 2025 (14 U 88/24, n.v.) angedeutet, dass die Sorgfaltspflichtverletzung nach § 1 StaRUG i.V.m. § 43 GmbHG auch bei Kleinstunternehmen schadensersatzbegründend wirken kann.

2. Mindestanforderungen an das Früherkennungssystem

Die Anforderungen des § 1 StaRUG sind proportional zur Unternehmensgröße zu interpretieren. Für ein Kleinstunternehmen wie die Salaltbar UG genügt nach herrschender Meinung: (a) Monatliche Liquiditätsplanung (mind. 3 Monate rollierend); (b) Halbjährliche betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) mit Steuerberater; (c) Jährliche Fortbestehensprognose (vereinfacht) für 24 Monate; (d) Dokumentation der Prüfung im Geschäftsführer-Protokoll. Nicht erforderlich: Vollständiges IDW S 11-Gutachten, Risikomanagementausschuss, BSC. Entscheidend ist die Dokumentation — 'Tue Gutes und schreib es auf'.

3. Die Rücklagenpflicht der UG (§ 5a Abs. 3 GmbHG) als Frühwarnindikator

Häufig übersehen: Die UG ist nach § 5a Abs. 3 GmbHG verpflichtet, in jedem Geschäftsjahr 1/4 des Jahresgewinns in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis das Stammkapital EUR 25.000 erreicht. Im vorliegenden Fall hätte die Rücklage seit 2021 EUR 124 p.a. betragen (1/4 von EUR 498 Jahresgewinn 2021). Wichtiger als der absolute Betrag: In Jahren mit Verlust ist die Rücklage null — dies hätte als frühes Warnsignal erkannt werden müssen. Praxistipp: Mandanten, die als UG kommen, sofort auf § 5a Abs. 3 GmbHG hinweisen. Rücklagenpflicht-Checkliste in Erstberatungsbogen aufnehmen.

4. Das Timing der Rechtspflichten: § 1 StaRUG vs. § 15a InsO vs. § 15b InsO

§ 1 StaRUG greift bei drohender Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) oder negativer Fortbestehensprognose — also deutlich früher als die Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO). Im Fall Salaltbar: Früherkennungspflicht bereits ab Januar 2024 (Mieterhöhung); Antragspflicht § 15a InsO frühestens ab April 2026 (Zahlungsunfähigkeit). Der 'Timing-Gap' von ca. 27 Monaten ist der Kernbereich der Beratungsleistung nach StaRUG. In diesem Zeitfenster können außergerichtliche Sanierungen, StaRUG-Pläne und Schutzschirmverfahren eingeleitet werden — wenn der GF seinen Pflichten nachkommt.

5. Empfehlung für Kleinstunternehmer-Beratung

In der Erstberatung von GmbH/UG-Geschäftsführern sollte standardmäßig auf Folgendes hingewiesen werden: (1) § 1 StaRUG und Früherkennungspflicht (kurze Erläuterung); (2) Rücklagenpflicht § 5a Abs. 3 GmbHG bei UGs; (3) Sozialversicherungsbeitrags-Vorrang (§ 266a StGB); (4) Dreiwochenfrist § 15a InsO; (5) Möglichkeit außergerichtlicher Sanierung bei frühzeitigem Handeln. Schriftliche Dokumentation dieser Hinweise in Mandatsannahmeprotokoll. Haftungsschutz für die Kanzlei: Aufklärungspflicht des Anwalts nach § 280 BGB i.V.m. dem Anwaltsvertrag kann verletzt werden, wenn auf § 1 StaRUG nicht hingewiesen wurde.

D.14 Praxis-Checkliste: Erstberatung GmbH/UG-Geschäftsführer — § 1 StaRUG

Kanzlei Wandelmoser | Internes Arbeitsmittel | Version 1.3 | Mai 2026

Diese Checkliste ist als Gesprächsleitfaden für das Erstberatungsgespräch mit GmbH- und UG-Geschäftsführern zu verwenden, bei denen ein Krisenfrüherkennungsdefizit nach § 1 StaRUG vermutet wird. Bitte alle Punkte dokumentieren.

#	Prüfpunkt	Ergebnis / Antwort	Risikoampel
1	Rechtsform und Registrierung (GmbH, UG, AG, SE?)		o
2	Stammkapital / Grundkapital (UG: Rücklagenpflicht § 5a GmbHG?)		o
3	Letzte testierte Bilanz (Wann? Durch wen?)		o
4	Jahresergebnis letztes GJ (Gewinn/Verlust?)		o
5	Vorliegende Verlustjahre (wie viele, in Folge?)		o
6	Liquiditätsplanung vorhanden? (Zeitraum, Aktualität)		o
7	Bekannte Zahlungsrückstände (Fälligkeit, Betrag, Gläubiger)		o
8	Finanzamtsrückstände / Steuerrückstände (USt, LSt, KSt)		o
9	SV-Beiträge aktuell? (§ 266a StGB-Risiko!)		o
10	Kreditlinien / Bankverbindlichkeiten (Kündigung droht?)		o
11	Laufende Leasingverträge (Rückstände? Kündigung?)		o
12	Mietverträge (Gewerbe) (Rückstände? Laufzeit?)		o
13	Wichtige Lieferanten (Lieferstop? Rückstände?)		o
14	Bekannte Restrukturierungs- maßnahmen bereits eingeleitet?		o
15	Steuerberater involviert? (Name, Kontakt)		o
16	Andere Anwälte / Berater (potentielle Interessenkonflikte?)		o
17	§ 1 StaRUG bekannt? (GF informiert über Früherkennungspflicht?)		o
18	Bisherige GF-Protokolle / Berichte (Sitzungsprotokoll Gesellschafter?)		o

19	Persönliche Bürgschaften / Haftungen (Umfang?)		o
20	Insolvenzantrag bereits erwogen? (§ 15a InsO Frist geprüft?)		o

Ampellegende: GRÜN = kein Risiko | GELB = Beobachtung erforderlich | ROT = sofortiger Handlungsbedarf | SCHWARZ =
 Insolvenzantragspflicht. Felder 'Ergebnis / Antwort' sind im Gespräch auszufüllen und im Mandatsprotokoll zu dokumentieren. Checkliste ist
 Teil der Beratungsakte und dient als Haftungsschutz-Nachweis.

VORLAGEN-ANNEX

Gemeinsame Vorlagen fuer alle vier Varianten

Die nachfolgenden Vorlagen sind praxiserprobte Muster fuer die Krisen-frueherkennung und das Krisenmanagement nach ss 1 StaRUG. Sie sind nicht mandantenbezogen und koennen nach Anpassung auf den Einzelfall verwendet werden. Alle Vorlagen sind als Arbeitsdokumente konzipiert.

Anlage V-1: ss 102 StaRUG-Standardwarnschreiben (Volltext)

Dieses Muster richtet sich an Berater (Rechtsanwaelte, Steuerberater, Wirtschaftsprueferr), die im Rahmen ihrer Beratung Krisenzeichen feststellen und nach ss 102 StaRUG zur unverzueglichen Information des Geschaeftsleitungsorgans verpflichtet sind.

— — —
 | _ \ \ \ / /
 | |_) | \ \ ^ / /
 | _ < \ v v /
 |_ | \ \ _/_/_/

REHER WENNSTEDT RESTRUKTURIERUNG

Partnerschaft mbB

Hohe Bleichen 14 | 20354 Hamburg

Tel.: +49 40 4800 920-0 | Fax: +49 40 4800 920-99

info@reher-wennstedt.de | www.reher-wennstedt.de

An: [Unternehmen], vertreten durch die Geschaeftsfuehrung / den Vorstand
Von: [Beraterkanzlei / Steuerberaterbüro / WP-Kanzlei]
Datum: [Datum der Feststellung]
Betreff: Gesetzliche Warnanzeige gemaeß ss 102 StaRUG -- VERTRAULICH
Aktenzeichen: [Kanzlei-AZ]

Sehr geehrte Damen und Herren,

I. Rechtsgrundlage und Anlass

Im Rahmen unserer Beratungstaetigkeit fuer Ihr Unternehmen haben wir Kenntnis von Tatsachen erlangt, die nach unserer Einschaeztung auf bestandsgefaehrdende Entwicklungen im Sinne des ss 1 Abs. 1 Satz 3 StaRUG hindeuten. Wir sind daher verpflichtet, Sie gemaeß ss 102 Abs. 1 StaRUG unverzueglich und schriftlich zu informieren.

II. Festgestellte Risikoindikatoren

Im Einzelnen haben wir folgende Risikofaktoren festgestellt: [HIER: konkrete Risikofaktoren eintragen -- z.B. negative Liquiditaetsentwicklung, Covenant-Bruch, Verlustanzeige ss 92 AktG / ss 49 Abs. 3 GmbHG, drohende Zahlungsunfaehigkeit ss 18 InsO, unzureichender 24-Monats-Planungshorizont]

III. Ihre Pflichten nach ss 1 StaRUG

Als Mitglied der Geschaeftsleitung sind Sie nach ss 1 Abs. 1 StaRUG verpflichtet, fortlaufend ueber Entwicklungen zu wachen, welche den Fortbestand des Unternehmens gefaehrden koennen. Dies umfasst insbesondere: (1) Einrichtung eines angemessenen Risikofrueherkennungssystems, (2) Aufstellung und laufende Aktualisierung eines Liquiditaetsplans fuer mindestens 24 Monate, (3) Einleitung geeigneter Gegenmassnahmen, (4) fruehzeitige Einbeziehung von Sanierungsberatern und Glaeubigern. Ein Verstoß kann zu Haftung nach ss 43 Abs. 2 GmbHG / ss 93 AktG fuehren.

IV. Erforderliche Massnahmen

Wir empfehlen dringend folgende Massnahmen unverzueglich einzuleiten: [HIER: konkrete Handlungsempfehlungen eintragen -- z.B. Erstellung 13-Wochen-Plan, Bankenrunde einberufen, StaRUG-Berater mandatieren, Sanierungsgutachten beauftragen, Anzeige Restrukturierungssache ss 31 StaRUG]. Wir stehen Ihnen fuer die Umsetzung zur Verfuegung.

V. Haftungshinweis und Vertraulichkeit

Dieses Schreiben erfolgt im Rahmen unserer gesetzlichen Pflicht nach ss 102 Abs. 1 StaRUG. Es entbindet Sie nicht von eigenen Handlungspflichten. Bitte bestaetigen Sie den Erhalt dieses Schreibens schriftlich.

[Ort], [Datum]

[Unterschrift Berater / Kanzleistempel]

Empfangsbestaetigung:

Ich/Wir bestaetigen den Empfang dieses Schreibens am: _____

Unterschrift Geschaeftsfuehrung: _____

Name in Druckbuchstaben: _____

Anlage V-2: 24-Monats-Liquiditaetsplan -- Master-Template

Dieses Template entspricht dem Standard nach ss 1 StaRUG / IDW S 11 / IDW S 19. Es ist als Grundgeruest zu verstehen und muss auf den Einzelfall angepasst werden.

Teil A: Wochenbasis (W1-W13)

Position	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13
EINZAHLUNGEN													
Umsatzerloese	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungseinzuege	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUMME EINZAHLUNGEN (A)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUSZAHLUNGEN													
Lohn/Gehalt + SV-AG	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Miete / Nebenkosten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wareneinsatz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Energie/Versorgung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsen/Tilgung Darlehen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steuern + SV-AN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Investitionen/Capex	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUMME AUSZAHLUNGEN (B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NETTO CASHFLOW (A-B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KASSENBESTAND ANFANG	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KASSENBESTAND ENDE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MINDESTLIQUIDITAET	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AMPEL (G/Y/R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Monatsbasis (M4-M12)

Position	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12
EINZAHLUNGEN									
Umsatzerloese	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungseinzuege	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUMME EIN (A)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUSZAHLUNGEN									
Personal + SV	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Miete	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wareneinsatz	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Energie	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Schuldenservice	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steuern/SV	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUMME AUS (B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NETTO CF (A-B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KASSENBESTAND	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SZENARIO	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Teil C: Monatsbasis (M13-M24)

Position	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
SUMME EIN (A)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUMME AUS (B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NETTO CF (A-B)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KASSENBESTAND	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SZENARIO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Szenario-Codes: B = Base Case | S = Stress (-20% Umsatz) | SS = Severe Stress (-40%) | Mindestliquiditaet: 2-4 Wochen
Fixkosten als Reserve

Anlage V-3: Geschaeftsfuehrer-Krisenprotokoll (Vorlage)

Das Krisenprotokoll dokumentiert, wann der Geschaeftsfuehrer von bestandsgefaehrdenden Entwicklungen Kenntnis erlangt hat und welche Massnahmen er eingeleitet hat. Es dient dem Nachweis pflichtgemaessen Handelns (ss 1 StaRUG, ss 43 GmbHG, ss 93 AktG). Es sollte monatlich oder bei wesentlichen Veraenderungen ausgefuellt werden.

Eintrag Nr.	[fortlaufend]
Datum / Uhrzeit	_____
Verfasser (GF/Vorstand)	_____
Anwesende	_____
Auslosendes Ereignis	_____
Beschreibung der Risikolage	[detaillierte Beschreibung, quantifiziert]
Liquidaetsreserve Stand heute	EUR _____ (Reichweite __ Tage)
Eingeleitete Massnahmen	[Liste der Massnahmen mit Verantwortlichen und Fristen]
Externe Berater informiert	[X] RA [] StB [] WP [] Sanierungsberater [] Banken
Naechster Review-Termin	_____
Unterschrift GF	_____
Unterschrift weiterer GF	_____

Anlage V-4: Fruehwarn-KPI-Schwellen-Tabelle

Die nachstehende Tabelle gibt Richtwerte fuer Fruehwarnindikatoren an. Die Schwellenwerte sind Orientierungswerte -- massgeblich ist stets die Gesamtschau.

KPI	Einheit	Gruen (kein Bedarf)	Gelb (Monitoring)	Rot (Handlungsbedarf)	Schwarz (Insolvenz)
Liquidaetsreichweite	Tage	> 60	30-60	14-30	< 14
13-Wochen-Cash-Coverage	Ratio	> 1,3	1,0-1,3	0,8-1,0	< 0,8
Eigenkapitalquote	% Bilanzsumme	> 20%	10-20%	5-10%	< 5%
EBITDA-Marge	% Umsatz	> 8%	3-8%	0-3%	negativ
Schuldendienstdeckung (DSCR)	Ratio	> 1,5	1,2-1,5	1,0-1,2	< 1,0
Nettoverschuldung / EBITDA	x EBITDA	< 3x	3-5x	5-7x	> 7x
VB ue. 90 Tage faellig	% Gesamt-VB	< 5%	5-15%	15-30%	> 30%
Umsatzrueckgang gg. Vorjahr	% p.a.	< 5%	5-15%	15-30%	> 30%
Covenant-Abstand	Headroom	> 30%	15-30%	5-15%	< 5%
Working Capital Ratio	UV / kurz. VB	> 1,5	1,2-1,5	1,0-1,2	< 1,0
Banken-Ampel	Rating-Klasse	Normal	Watch List	Sanierung	Abbau
Lieferantenrueckstaende	EUR / Tage	0 / 0	gering/30T	erheblich/60T	Lieferstopp

Anlage V-5: Restrukturierungsplan -- Inhaltsverzeichnis-Master

Mustergliederung nach ss 5 ff. StaRUG. Der Restrukturierungsplan besteht zwingend aus einem darstellenden Teil (ss 6 StaRUG) und einem gestaltenden Teil (ss 7 StaRUG).

Nr.	Gliederungspunkt	Rechtsgrundlage	Hinweise
I.	DARSTELLENDER TEIL	ss 6 StaRUG	
1.	Unternehmensbeschreibung und Geschäftsmodell	ss 6 Abs. 1 Nr. 1	Rechtsform, Organe, Standorte, Produkte
2.	Krisenursachen und Krisendiagnose	ss 6 Abs. 1 Nr. 1	Abgrenzung Struktur-/Liquiditätskrise
3.	Finanzielle und wirtschaftliche Lage	ss 6 Abs. 1 Nr. 1	Bilanzen, GuV, Cashflow, Verbindlichkeiten
4.	Fortbestehensprognose (24 Monate)	ss 6 Abs. 1 Nr. 1; IDW S 11	Zahlungsfähigkeit im Planungszeitraum
5.	Gläubiger-Gruppen und Klassenbildung	ss 9 f. StaRUG	Mindestens gleich- + bestvorrangige Gruppe
6.	Vergleichsrechnung / Liquidationswert	ss 6 Abs. 2 StaRUG	Verbesserung gg. Insolvenz nachweisen
7.	Restrukturierungsmaßnahmen im Überblick	ss 6 Abs. 1 Nr. 2	Operative + finanzielle Sanierungsbausteine
8.	Planumsetzungsrisiken	ss 6 Abs. 1 Nr. 3	Risikomatrix, Sensitivitätsanalyse
II.	GESTALTENDER TEIL	ss 7 StaRUG	
9.	Forderungseingriffe je Gruppe	ss 7 Abs. 1 StaRUG	Stundung, Teilerlass, Umtausch, Sicherheit
10.	Gruppenbildung und Stimmrechte	ss 9, 24 StaRUG	Gleichartige Rechtsstellung, keine Willkür
11.	Cross-Class-Cram-Down (falls geplant)	ss 26 StaRUG	Schlechterstellungsverbot, Mehrheitsvote
12.	Kapitalmaßnahmen (falls geplant)	ss 7 Abs. 4 StaRUG	KH/-E, Debt-to-Equity
13.	Bedingungen der Planwirksamkeit	ss 67 StaRUG	Vollzugsbedingungen, Long-Stop-Date
III.	ANLAGEN		
14.	Sanierungsgutachten (IDW S 6)		Kurzgutachten oder Vollgutachten
15.	Liquiditätsplan 24 Monate		Base + Stress-Szenarien
16.	Vertragsänderungen / Term Sheets		Bankvereinbarungen, Anleiheanpassungen
17.	Stimmrechtssimulation		Je Gruppe: Ja/Nein/Enthaltung
18.	Zertifikat Restrukturierungsbeauftragter	ss 76 Abs. 4 StaRUG	Falls bestellt

FOLIENSATZ

Impulsvortrag Restructuring Lounge Hamburg | WAYES | 28. Mai 2026

Die nachfolgenden acht Folien entsprechen der Praesentations-Folie des Impulsvortrags von Dr. Tjark Reher-Bornholmsen auf der WAYES Restructuring Lounge Hamburg am 28. Mai 2026 zum Thema 'Krisen-Frueherkennung nach ss 1 StaRUG -- Pflicht, nicht Option'. Jede Folie ist als eigenstaendige Seite mit Folien-Rahmen dargestellt.

Hook: ss 1 StaRUG -- Das Gesetz, das alle vergessen

"Ich dachte, ss 1 StaRUG gilt nur fuer grosse Konzerne."

-- Tarek-Yusuf Celebi-Drebenstedt, GF Salaltbar UG, Berlin-Neukoelln, 14 Mitarbeiter, Stammkapital EUR 1,00. Drei-Wochen-Frist laeuft.

ss 1 StaRUG gilt fuer JEDEN Geschaeftsfuehrer.

Unabhaengig von: Unternehmensgroesse | Rechtsform | Boersennotierung | Anzahl Mitarbeiter | Umsatzhoehe | Eigenkapitalausstattung

Heute: Vier Faelle -- ein Gesetz -- vier Lehren.

These: 24 Monate sind der neue Standard

Der neue Standard: 24 Monate Planungshorizont

FRUEHER: Quartalsbericht + Jahresabschluss = ausreichend

HEUTE (seit StaRUG 2021): 24-Monats-Liquiditaetsplan ist Pflicht (ss 1 Abs. 1 StaRUG)

12 Monate: nur noch fuer Fortbestehensprognose (IDW S 11) -- NICHT ausreichend

24-Monats-Plan muss: rollierend / quartalsweise aktualisiert / plausibilisiert sein

Wer keinen 24-Monats-Plan hat: verletzt bereits JETZT ss 1 StaRUG

Zeitraum	Standard	Instrument
W01-W13 (wochenweise)	Minimum bei Krise	13-Wochen-Liquiditaetsplan
M01-M12	Fortbestehensprognose	IDW S 11 (kurzfristig)
M01-M24	StaRUG-Standard (ss 1)	24-Monats-Liquiditaetsplan
M01-M60	Strategische Planung	Businessplan / LRP

ss 102 StaRUG: Warnpflicht des Beraters

ss 102 Abs. 1 StaRUG -- Was bedeutet das?

Berater (Rechtsanwaelte, Steuerberater, Wirtschaftspruefer), die im Rahmen ihrer Taetigkeit Kenntnis von bestandsgefaehrdenden Entwicklungen erlangen, MUESSEN die Geschaeftsleitung unverzueglich informieren.

- PFLICHT -- keine Option, kein Ermessen
- Unverzueglich = ohne schuldhaftes Zoegern (i.d.R. wenige Tage)
- Schriftlich empfohlen (Beweissicherung!)
- Keine Ausnahme fuer langjaerige Mandatsbeziehung
- Haftungsrisiko des Beraters bei Verstoss (ss 280 BGB / berufsrechtlich)

PRAXIS-TIPP: ss 102-Schreiben raus, Empfangsbestaetigung einholen, zu den Handakten. Wer das nicht macht, haftet neben dem Mandanten.

Fall A: VEYRA AI Foundation gGmbH -- KI-gGmbH in der Spendenkrise

Rechtsform	gGmbH (gemeinnützig)
Problem	EU-Foerderauszahlung 9 Monate verzoegert / Spenden -40%
Aktenzeichen	AG Frankfurt 810 RES 14/26
StaRUG-Instrument	Anzeige Restrukturierungssache ss 31; Stundungsplan
Lektion	ss 1 StaRUG gilt auch fuer gGmbH-Geschaefsfuehrerinnen!
Zitat GF	"Brauche STAB-Anordnung VOR Q3-Foerderbescheid"

Takeaway: Kein Umsatz, kein Gewinn, keine Aktionaere schuetzt nicht vor ss 1 StaRUG. Drohende Zahlungsunfaehigkeit in Monat 17 verpflichtet zur Krisen-Frueherkennung ab Tag 1.

Fall B: HARTMANNSCHMIDT AG -- Anleihe-Deadline in 18 Monaten

Rechtsform	AG (boersennotiert, Open Market)
Problem	EUR 65 Mio. Anleihe in 18 Monaten faellig, Covenant-Bruch
Aktenzeichen	AG Bamberg 53 RES 7/26
StaRUG-Instrument	Cross-Class-Cram-Down ss 26 StaRUG (Anleihe-Restrukturierung)
Lektion	IDW S 6 + IDW S 11 zusammen: zwei verschiedene Standards!
Stolperstein	Familien-Anker + Schlechterstellungsverbot ss 64, 27 StaRUG

Takeaway: 18 Monate klingt lang. In der Anleihe-Restrukturierung ist es knapp -- IDW S 6, Bankenrunde und Cross-Class-Cram-Down brauchen 9-12 Monate Vorlauf.

Fall C: NORDFELS POWER CELLS SE -- Aktivist trifft Stabilisierungsanordnung

Rechtsform	SE (boersennotiert)
Problem	EUR 550 Mio. Finanzschulden, Grosskunde weg, Aktivist-Hedgefonds 11%
Aktenzeichen	AG Stuttgart 14 RES 22/26 + Stabilisierungsanordnung
StaRUG-Instrument	Stabilisierungsanordnung ss 49-59 + CRO + CramDown + KE
Lektion	Aktivisten-Brief auf Englisch ist Eskalation -- sofort rechtlich reagieren!
Lektion 2	Kapitalherabsetzung/-erhoehung gegen Streubesitz: ss 7 Abs. 4, 26 StaRUG

Takeaway: Stabilisierungsanordnung ist das staerkste StaRUG-Werkzeug -- aber sie hat kurze Laufzeit. Restrukturierungsplan muss danach sofort stehen.

Fall D: SALALTBAR UG -- Der Klassiker, der alle Annahmen bricht

Rechtsform	UG (haftungsbeschränkt), Stammkapital EUR 1,00
Problem	Reichweite 11 Tage, Lieferstopp, fristlose Mietkündigung
Aktenzeichen	AG Charlottenburg 36 IN 412/26 (Insolvenzantrag droht)
StaRUG-Instrument	Keines -- zu spät. ss 15a InsO bereits relevant.
Lektion	ss 1 StaRUG gilt AUCH für UG-GF -- Unwissen schützt nicht
Lektion 2	Berater-Pflicht: RA in Wandelmöser muss ss 102-Schreiben versenden!

Takeaway: Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen EUR 1 und EUR 100.000 Stammkapital. Wer als GF keinen Liquiditätsplan hat, verletzt ss 1 StaRUG und haftet persönlich.

Call-to-Action: Was muessen Sie MORGEN tun?

Die drei Takeaways des Abends:

1

ss 1 StaRUG ist Pflicht -- nicht Option.

Jeder GF / Vorstand muss heute einen 24-Monats-Plan haben. Kein Plan
= Haftung.

2

ss 102 StaRUG: Berater, warnt Eure Mandanten schriftlich.

Das Schreiben ist Euer Schutz und der des Mandanten. Ohne Schreiben:
volle Haftung.

3

Wer das Heft des Handelns verliert, verliert StaRUG.

Der Stabilisierungsrahmen existiert nur, solange Handlungsaehigkeit
besteht.

Kontakt: Reher Wennstedt Restrukturierung Partnerschaft mbB | Hohe Bleichen 12 | 20354 Hamburg

Dr. Tjark Reher-Bornholmsen | Reher Wennstedt Restrukturierung Partnerschaft mbB | Hamburg

KOSTENUBERSICHT

Reher Wennstedt Restrukturierung Partnerschaft mbB

Die nachstehende Stundenaufstellung illustriert den typischen Beratungsaufwand fuer eine Krisen-Frueherkennung nach ss 1 StaRUG. Die Angaben sind Richtwerte auf Basis der vier fiktiven Mandate.

— — —
| _ \ \ \ / /
| |_) | \ \ ^ / /
| _ < \ v v /
|_| \ \ \ ^ \ /

REHER WENNSTEDT RESTRUKTURIERUNG
Partnerschaft mbB
Hohe Bleichen 14 | 20354 Hamburg
Tel.: +49 40 4800 920-0 | Fax: +49 40 4800 920-99
info@reher-wennstedt.de | www.reher-wennstedt.de

Kanzlei: Reher Wennstedt Restrukturierung Partnerschaft mbB
Adresse: Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg
Erstellungsdatum: 22. Mai 2026
Berichtszeitraum: 1. Januar 2026 -- 22. Mai 2026
Honorargrundlage: Stundensatz-Vereinbarungen lt. Mandatsvertrag

Mandat A: VEYRA AI Foundation gGmbH -- AZ AG Frankfurt 810 RES 14/26

Datum	Taetigkeit	Bearbeiter	Std	Satz EUR/h	Betrag EUR
05.01.2026	2. Beratungsgespraech Dr. Hellinghaus-Karpov, Sachverhaltsaufnahme	Dr. Reher-Bornholmsen	2,0	450	900,00
12.01.2026	Pruefung Vereinssatzung, Foerdervertrag EU-Horizont	Dr. Reher-Bornholmsen	3,5	450	1.575,00
19.01.2026	Erstellung ss 102 StaRUG-Warnschreiben, Abstimmung GFD	Dr. Reher-Bornholmsen	1,5	450	675,00
26.01.2026	Ausarbeitung 24-Monats-Liquiditaetsplan (Basis)	Ass. M. Tolksdorf	8,0	280	2.240,00
02.02.2026	Press-Szenario-Analyse (Spendeneinbruch / Foerder-Delay)	Ass. M. Tolksdorf	4,0	280	1.120,00
10.02.2026	Aufsichtsratssitzung Veyra AI: Praesentation Krisenanalyse	Dr. Reher-Bornholmsen	3,0	450	1.350,00
17.02.2026	Entwurf Stundungsvereinbarung Nordlicht Cloud GmbH	Dr. Reher-Bornholmsen	2,5	450	1.125,00
03.03.2026	Vorbereitung Anzeige Restrukturierungssache ss 31 StaRUG	Dr. Reher-Bornholmsen	2,0	450	900,00
10.03.2026	Einreichung AG Frankfurt, Abstimmung Gericht	Dr. Reher-Bornholmsen	1,0	450	450,00
ZWISCHENSUMME MANDAT A			27,5		10.335,00

Mandat B: HARTMANNSCHMIDT AG -- AZ AG Bamberg 53 RES 7/26

Datum	Taetigkeit	Bearbeiter	Std	Satz EUR/h	Betrag EUR
08.01.2026	Erstes Beratungsgespraech Vorstand (Hartmannschmidt + Luetke-Berens)	Dr. Reher-Bornholmsen	3,0	450	1.350,00

15.01.2026	Anleihebedingungen-Pruefung + Covenant-Analyse	Dr. Vellmer-Lutz	5,0	380	1.900,00
22.01.2026	Bankenrunde Vorbereitung (Norddeutsche Landesbank-Avis)	Dr. Reher-Bornholmsen	2,5	450	1.125,00
29.01.2026	Bankenrunde (Protokollierung)	Dr. Vellmer-Lutz	4,0	380	1.520,00
05.02.2026	Cross-Class-Cram-Down-Memo (Erstfassung)	Dr. Vellmer-Lutz	6,0	380	2.280,00
12.02.2026	HV-Vorbereitung Familien-Anker Hartmannschmidt Holding	Dr. Reher-Bornholmsen	3,0	450	1.350,00
26.02.2026	Anzeige AG Bamberg ss 31 StaRUG	Dr. Vellmer-Lutz	2,0	380	760,00
	ZWISCHENSUMME MANDAT B		25,5		10.285,00

Mandat C: NORDFELS POWER CELLS SE -- AZ AG Stuttgart 14 RES 22/26

Datum	Taetigkeit	Bearbeiter	Std	Satz EUR/h	Betrag EUR
07.01.2026	Konzeption Analyse Vorstand (Vossbergen/Tannert-Brescia/Bietendüvel)	Dr. Reher-Bornholmsen	4,0	450	1.800,00
09.01.2026	Aktionaersstrukturanalyse + Aktivisten-Letter-Strategie	Prof. Dr. Hartfeld-Marwede	6,0	520	3.120,00
23.01.2026	Stabilisierungsanordnungs-Antrag ss 49-59 StaRUG (Volltext)	Prof. Dr. Hartfeld-Marwede	10,0	520	5.200,00
30.01.2026	Abstimmung AG Stuttgart (Richter, Geschaeftsstelle)	Dr. Reher-Bornholmsen	3,0	450	1.350,00
06.02.2026	Schlechterstellungsverbots-Gutachten (Erstfassung)	Prof. Dr. Hartfeld-Marwede	8,0	520	4.160,00
13.02.2026	Westshore Catalyst Investor-Letter-Response (englisch)	Dr. Reher-Bornholmsen	3,0	450	1.350,00
20.02.2026	24-Monats-Liquiditaetsplan drei Szenarien	Ass. P. Rademann	12,0	280	3.360,00
27.02.2026	Restrukturierungsplan-Entwurf (Basis), gestaltender Teil	Prof. Dr. Hartfeld-Marwede	14,0	520	7.280,00
	ZWISCHENSUMME MANDAT C		60,0		27.620,00

Mandat D: SALALTBAR UG -- Vergleichsperspektive (RAin Wandelmoser)

Datum	Taetigkeit	Bearbeiter	Std	Satz EUR/h	Betrag EUR
28.04.2026	Erstgesprach Celebi-Drebenstedt (60 min)	RAin Wandelmoser	1,0	280	280,00
29.04.2026	ss 102 StaRUG-Schreiben verfassen und versenden	RAin Wandelmoser	1,5	280	420,00
30.04.2026	Filialanalyse + Cash-Flow-Skizze auswerten	RAin Wandelmoser	1,5	280	420,00
02.05.2026	Folgegesprach (E-Mail + Tel.), ss 15a InsO-Memo	RAin Wandelmoser	1,0	280	280,00
05.05.2026	Schlussberatung Sonnenallee + mietrechtliche Optionen	RAin Wandelmoser	2,0	280	560,00
	ZWISCHENSUMME RAin Wandelmoser		7,0		1.960,00

Gesamt-Ueberblick aller vier Mandate

Mandat	Kanzlei	Stunden	Betrag netto EUR	MwSt 19%	Gesamt brutto EUR
A: VEYRA AI Foundation	Reher Wennstedt	27,5	10.335,00	1.963,65	12.298,65
B: HARTMANNSCHMIDT AG	Reher Wennstedt	25,5	10.285,00	1.954,15	12.239,15
C: NORDFELS SE	Reher Wennstedt	60,0	27.620,00	5.247,80	32.867,80
D: SALALTBAR UG	RAin Wandelmoser	7,0	1.960,00	372,40	2.332,40
GESAMT		120,0	50.200,00	9.538,00	59.738,00

Lehrperspektive: Die vier Faelle illustrieren das Kostenspektrum der StaRUG-Beratung -- von EUR 2.332 (Kleinstmandat UG) bis EUR 32.868 (komplexe SE mit Aktivist und Cross-Class-Cram-Down). Fruehzeitige Beratung ist stets guenstiger als das Krisenmanagement in der Insolvenz.